الأمانة
مجلة علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز البحوث والدراسات
بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
ISSN 2412-8317
العدد المحكم الخامس والعشرون

المؤتمر العلمي الدولي الثالث
لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
الجرائم العابرة للحدود
التحديات والاستراتيجيات وتقنيات المواجهة

الجزء الثاني

فلسفة التشريع الجزائي العُماني ومواءمة تطبيقه في مواجهة الجرائم المعلوماتية (جرائم الاحتيال المالي المعلوماتي أنموذجًا)

إعداد
الباحث/ وليد بن علي بن حمد الحبسي
ماجستير القانون العام
أمين سر - المحكمة العليا

https://doi.org/10.83166/46bq-cj41DOI:

مستخلص البحث

نعرض في هـذا البحث فلسـفة التشريـع الجزائي الـعُماني ومدى مواءمـة تطبيقه في مواجهـة الجرائم المعلوماتيـة، متخذيـن مـن جرائـم الاحتيـال المالي المعلوماتي أنموذجًا للدراسـة، في ضـوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسـوم السلطاني رقم (٢٠٢٦/٦١)، والقواعـد العامة الواردة في قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٨/٧) والتشريعات ذات الصلة.

ونهـدف مـن وراء ذلك إلى بيان الأسـس التي قام عليها التنظيم التشريعي العُماني في هذا المجال، وتحليل مدى مواءمة الأحكام الموضوعية والإجرائية للخصائص القانونية والفنيـة التي تنفرد بها الجرائـم المعلوماتية. واعتمدنـا المنهـج التحلـيلي، وذلك عن طريق دراسـة النصوص القانونية والآراء الفقهية والأحكام ذات الصلة، وربطها بالتطبيقات التي عالجناها.

وانتهينـا إلى عـدد من النتائـج، مـن أبرزها بيان الطبيعـة القانونيـة للمعلومات، وتحديـد نطاق تطبيق النصوص العامة والخاصـة على جرائم الاحتيال المالي المعلوماتي، إلى جانب بيان الأحكام المنظمة لوسائل الدفع الإلكترونية، والجماعات الإجرامية، وقواعد الاختصاص القضائي، والتعاون القضائي الدولي، والأدلة الرقمية.

وأعقبنا هذه النتائج بجملة مـن التوصيات المرتبطة بمسائل البحث، وذيّلنا الدراسة بقائمة للمراجع والمصادر التي استعنّا بها في إعدادها.

الكلمات الدالة: فلسـفة التشريـع الجزائي العُماني، والجرائـم المعلوماتيـة، والاحتيـال المالي المعلومـاتي، ومواءمـة التطبيـق، والأدلـة الرقميـة، والاختصـاص القضائي، والتعاون القضائي الدولي.

Abstract

This study examines the underlying rationale of Omani criminal legislation and the adequacy of its application in addressing cybercrime, taking financial fraud committed through information technology as a case study. The analysis proceeds in light of the Cybercrime Law promulgated by Royal Decree No. ٢٠٢٦/٦١, together with the general provisions of the Penal Code promulgated by Royal Decree No. ٢٠١٨/٧ and other relevant legislation.

The study seeks to identify the foundations underlying Oman›s legislative treatment of this field, and to assess the extent to which its substantive and procedural rules are suited to the legal and technical particularities of cybercrime. It adopts an analytical method, examining the relevant legislative texts, juristic opinion, and case law, and relating them to the practical applications addressed in the study.

The study reaches a number of findings, the most significant of which include an account of the legal nature of information, and a delineation of the scope within which general and special provisions apply to financially motivated cyber fraud. It further addresses the rules governing electronic means of payment, organised criminal groups operating online, rules of judicial jurisdiction, international judicial cooperation, and digital evidence.

These findings are followed by a set of recommendations bearing on the matters addressed in the study, and the study concludes with a list of the references and sources relied upon in its preparation.

Keywords: rationale of Omani criminal legislation; cybercrime; financial cyber fraud; adequacy of application; digital evidence; judicial jurisdiction; international judicial cooperation.

المقدمة

وسّع عصر الرقمنة نطاق استعمال تقنية المعلومات في مجالات الحياة المختلفة، وظهرت معه صور متعددة من الجرائم المعلوماتية استوجبت تنظيمًا قانونيًا يتلاءم مع طبيعتها وخصائصها.

ومن أخص هذه الجرائم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، والجرائم الواقعة على الأموال والمعاملات المالية، والجرائم المرتبطة بوسائل الدفع الإلكترونية، والجماعات الإجرامية التي تستعمل الوسائل التقنية في ممارسة نشاطها، وتتسم هذه الجرائم كلها بطابع عابر للحدود؛ إذ قد تتوزع عناصرها بين أكثر من دولة، فقد يقع السلوك الإجرامي في دولة، ويستهدف نظامًا معلوماتيًا موجودًا في دولة أخرى، وتتحقق آثاره في دولة ثالثة، وترتبط بهذه الصور مسائل الاختصاص القضائي، وتسليم المجرمين، والتعاون القضائي الدولي، لما لها من أثر بيّن في تطبيق الأحكام المنظمة للجرائم المعلوماتية.

وقد تصدى المشرِّع العُماني لهذه الجرائم في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٦/٦١)، متضمنًا أحكام التجريم والعقوبات وبعض الأحكام المرتبطة بتطبيقه. وتبقى القواعد العامة الواردة في قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٨/٧) واجبة التطبيق في المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص، وكذلك تخضع مسائل تسليم المجرمين للأحكام المقررة في قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٠/٤)، في الحدود التي يجيزها هذا القانون.

ونستخلص من هذا التنظيم المشترك أنه عالج صورا متعددة من الجرائم المعلوماتية، فنظّم الأفعال الماسة بالأنظمة المعلوماتية والبيانات، والاحتيال المعلوماتي، ووسائل الدفع الإلكترونية، والجماعات الإجرامية الرقمية، وكذلك تضمّن القواعد الحاكمة للاختصاص القضائي، وشروط استرداد الجناة وضوابطها وتسليمهم، وغيرها من المسائل المرتبطة بتطبيق القانون.

واخترنا التشريع الجزائي العُماني أنموذجًا لهذا البحث، لما تضمنه من معالجة تجمع بين الأحكام الموضوعية والقواعد الإجرائية في إطار تشريعي متضافر، واخترنا جرائم الاحتيال المالي المعلوماتي أنموذجًا لبحث فلسفة التجريم، لما تثيره من مسائل تتعلق بالطبيعة القانونية للمعلومات، ومدى حسبانها مالًا محلًا للحماية الجزائية، وحدود تطبيق القواعد العامة في قانون الجزاء، ونطاق تدخل النصوص الخاصة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويمتد نطاق الدراسة كذلك إلى بيان الحماية الجزائية التي قررها المشرِّع لوسائل الدفع الإلكترونية، والتنظيم التشريعي للجماعات الإجرامية في البيئة المعلوماتية، بحسبانهما من أخص التطبيقات التي نظمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمواجهة صور الاعتداء المستحدثة.

ولا نرى أن دراسة البناء الموضوعي للتجريم تنفصل عن دراسة القواعد المنظمة لتطبيقه؛ إذ يرتبط نجاح السياسة التشريعية بقدرة النصوص القانونية على تحقيق الحماية الجزائية عمليًا. وعلى هذا الأساس نتناول مواءمة التطبيق في التشريع العُماني عن طريق بحث قواعد الاختصاص القضائي في الجرائم المعلوماتية، وتحليل آليات التعاون الدولي وموانع تسليم المجرمين وضوابطه في ضوء الطبيعة العابرة للحدود التي تتسم بها هذه الجرائم.

ونهدف من هذه الدراسة في مجملها إلى استجلاء فلسفة التشريع الجزائي العُماني ومواءمة آلياته التطبيقية، موضوعيًا وإجرائيًا، في كبح الظاهرة الإجرامية المستحدثة، مستعينين بجرائم الاحتيال المالي المعلوماتي وإجراءات الملاحقة الدولية كحالة دراسية تحليلية.

أولًا- أهمية البحث:

ترجع أهمية هذا البحث إلى تناوله فلسفة التشريع الجزائي العُماني في مواجهة الجرائم المعلوماتية، والوقوف على الأسس التي قام عليها التنظيم التشريعي

في هـذا المجال، ومواءمـة تطبيقه في ضـوء الأحكام الموضوعية والإجرائية التي قررها المشرِّع، ويستمد البحث أهميته أيضًا من اتخاذ جرائم الاحتيال المالي المعلوماتي أنموذجًا للدراسـة، لما تثيره من مسـائل تتصل بالطبيعة القانونيـة للمعلومات، وحـدود تطبيـق القواعد العامة في قانون الجـزاء، ونطاق الأحكام الخاصة الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب تناوله الحماية الجزائية لوسـائل الدفع الإلكترونية، والتنظيم التشريعـي للجماعـات الإجراميـة، والقواعـد المنظمة للاختصـاص القضائي، وتسـليم المجـرمين، والتعاون الدولي، في إطار رؤية متكاملة لموضوع الدراسة.

ثانيًا- إشكالية البحث:

تتمثل إشـكالية البحث في التساؤل عن مدى اتساق فلسـفة التشريع الجزائي الـعُماني ومواءمة تطبيقه مع الطبيعة القانونيـة والفنية للجرائـم المعلوماتية، ومدى كفايـة التنظيـم التشريعي الذي قـرره المشرِّع لتحقيق الحماية الجزائية في هذا المجال، وذلك بدراسـة جرائم الاحتيال المالي المعلوماتي أنموذجًا.

ثالثًا- تساؤلات البحث:

نسعى إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:

١. ما فلسـفة التشريع الجزائي الـعُماني في تنظيم الجرائم المعلوماتية؟

٢. إلى أي مدى استوعب التنظيم التشريعي العُماني الطبيعة القانونية لجرائم الاحتيال المالي المعلوماتي؟

٣. ما نطـاق الحماية الجزائية التـي قررها المشرِّع العُماني لوسائل الدفع الإلكترونية؟

٤. كيـف نظّم المشرِّع الـعُماني الجماعات الإجرامية في البيئة المعلوماتية؟

٥. ما مدى مواءمة تطبيق التنظيم التشريعي العماني في مجـال الاختصـاص القضائي، وتسـليم المجرمين، والتعاون الدولي في مواجهة الجرائم المعلوماتية؟

رابعًا- منهجية البحث:

اعتمدنا المنهج التحليلي في دراسة النصوص القانونية المنظمة لموضوع البحث وتحليلها، مع الاسـتعانة بالمنهج التأصيلي في عرض الآراء الفقهية وتحليلها، والاستئناس ببعـض التطبيقـات والاتجاهات القضائيـة المقارنة في المواضع التي اقتضتها طبيعة البحث.

خامسًا- الدراسات السابقة والتعقيب عليها:

حظي موضوع الجرائـم المعلوماتية باهتمام فقهي واسع، وتعددت الدراسات التي تناولته من زوايا متباينة.

فمـن الناحية الموضوعية، تناولت دراسـة رجاء عبد الجليل (٢٠٢٥) «ظاهـرة الاحتيال المعلوماتي» بالتأصيل النظري، وتتبعت خصائص هذه الظاهرة في التشريعات المقارنـة، كالمغـربي والمصري، واقـتصرت على الجانب الموضوعـي دون التطرق إلى أحـكام قانون الإجراءات الجزائية.

وعلى الصعيـد الإجرائي والتعاون الدولي، سـلطت دراسة نبيلة بن عائشة وبن يوسف القينعي (٢٠٢٥) الضوء على «الجهـود الدولية لمكافحة الجريمـة الإلكترونية»، فحذّرت مـن تصاعد الإرهاب الإلكتروني واسـتهداف المواقـع الاستراتيجية، وأوصت بتعزيـز التعاون الأمني وتوحيـد جهـود البحـث والتحـري، في حين اعتمدت دراسة منى غازي حسـان إبراهيم (٢٠٢٥) نهجًا مقارنًا لتقييم «فعالية السياسـة الجنائيـة في مواجهة الجرائم المعلوماتيـة»، وانتهـت إلى ضرورة تعديـل المنظومـة الجنائية؛ لتتوافق مع متطلبات الأمن السيبراني.

التعقيب على الدراسات السابقة (أوجه التميز):

يُلاحـظ على الدراسـات السـابقة اقتصارهـا إما على الجوانـب الموضوعيـة النظرية بمعـزل عن أحكام الإجراءات الجزائية، أو اعتمادها على تشريعات مقارنة تختلـف في توجهاتها، وأما هذه الدراسـة، فقد جاءت لتسـد هذه الفجوة عـن طريق تقديـم معالجة تكاملية تربط بين البناء الموضوعي للتجريم والآليات الإجرائية

لتطبيقه في التشريع الـعُماني، فقد اعتمدنا على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٦/٦١) والقواعد العامة في قانون الجزاء رقم (٢٠١٨/٧)، لتحليل الاحتيال المالي وحماية وسائل الدفع الإلكترونية كنموذج تطبيقي.

وشمل البحث كذلك تحليل قواعد الاختصاص القضائي وآليات الملاحقة الدولية، وضوابط تسليم المجرمين استنادًا إلى أحكام قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٠/٤).

وتهدف هذه المقاربة المزدوجة إلى توفير تحليل قانوني دقيق يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجرائم المعلوماتية وتحديات التعاون القضائي بصددها.

سادسًا- خطة البحث:

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مبحثين، نعرض لهما على النحو الآتي:

المبحث الأول: فلسفة التشريع العُماني في استيعاب الجرائم التقنية (الاحتيال المالي والاستيلاء المعلوماتي نموذجًا).

المطلب الأول: التطور المفاهيمي للاحتيال من البيئة المادية إلى الفضاء المعلوماتي.

المطلب الثاني: المقاربة التشريعية الاستباقية لحماية وسائل الدفع الإلكترونية.

المطلب الثالث: المعالجة التشريعية للتنظيمات الإجرامية في البيئة المعلوماتية.

المبحث الثاني: مواءمة التطبيق الإجرائي وآليات التعاون القضائي (الملاحقة الدولية وتسليم المجرمين أنموذجًا).

المطلب الأول: مواءمة قواعد الاختصاص القضائي مع طبيعة الفضاء المعلوماتي.

المطلب الثاني: مواءمة نظام تسليم المجرمين لمواجهة الجريمة المعلوماتية العابرة للحدود.

المطلب الثالث: آليات التعاون الدولي المستحدثة وتبادل الأدلة الرقمية.

المبحث الأول

فلسفة التشريع العُماني في استيعاب الجرائم التقنية (الاحتيال المالي والاستيلاء المعلوماتي أنموذجًا)

تمهيد وتقسيم:

يتناول هذا المبحث الإطار المفاهيمي للجرائم التقنية، وذلك بتحديد ماهيتها، وطبيعتها القانونية، وتصنيفاتها، وخصائصها، وأركانها، بوصفها الأساس الذي يرتكز عليه التكييف التشريعي لصور الاعتداء في البيئة المعلوماتية.

ثم ننتقل إلى دراسة تنظيم المشرِّع الحماية الجزائية لوسائل الدفع الإلكترونية، وصولاً إلى الأحكام المقررة لمواجهة الجماعات الإجرامية التي تتخذ من الوسائل التقنية أداة لممارسة نشاطها، وتحقيقًا لذلك؛ نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: التطور المفاهيمي للاحتيال من البيئة المادية إلى الفضاء المعلوماتي.

المطلب الثاني: المقاربة التشريعية الاستباقية لحماية وسائل الدفع الإلكترونية.

المطلب الثالث: المعالجة التشريعية للتنظيمات الإجرامية في البيئة المعلوماتية.

المطلب الأول: التطور المفاهيمي للاحتيال من البيئة المادية إلى الفضاء المعلوماتي

لتتبع هذا التطور، نعرض أولًا لمفهوم الجريمة المعلوماتية وطبيعتها القانونية وتصنيفاتها وخصائصها، ثم نبحث أركانها في ضوء خصوصية السلوك الإجرامي في البيئة الرقمية، لنصل أخيرًا إلى بيان الكيفية التي عالج بها المشرِّع العُماني صور الاحتيال المعلوماتي المستحدثة (الجبور، محمد. (٢٠١٢) ص ٥٩).

ولما كانت الجريمة بوجه عام لا تقوم إلا بتوافر أركانها القانونية، فقد استقر الفقه الجزائي على أنها

تقوم على ثلاثة أركان: الركن الشرعي، ويتمثل في عدم مشروعية الفعل، والركن المادي، ويتمثل في السلوك الإجرامي وما يترتب عليه من نتيجة وعلاقة سببية متى تطلبها القانون، والركن المعنوي، ويتمثل في الإرادة الآثمة التي تصاحب ارتكاب الفعل (سرور، أحمد فتحي. (٢٠٠٤) ص ١١٥).

ونعرض لهذه المسائل في هذا المطلب في فرعين: نتناول في الفرع الأول حدود التصور التقليدي للاحتيال في استيعاب السلوك المعلوماتي، ونتناول في الفرع الآخر الاستحداث التشريعي لصور الاحتيال المعلوماتي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الفرع الأول: حدود التصور التقليدي للاحتيال في استيعاب السلوك المعلوماتي

(قراءة في المادة ٣٤٩ من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٨/٧)

يستلزم الوقوف على مدى استيعاب نصوص الاحتيال التقليدية للسلوك المعلوماتي أن نحدد ابتداءً المقصود بالجريمة المعلوماتية؛ إذ ترتبط طبيعة محل الاعتداء والوسيلة المستعملة في ارتكابه بالتكييف القانوني للفعل، ثم بمدى انطباق نصوص قانون الجزاء عليه، بما يمهد لبيان حدود هذا البنيان التقليدي.

إن فهم هذه الحدود يستدعي منا دراسة الخريطة المفاهيمية للجريمة المعلوماتية من حيث تعريفها وطبيعة موضوعها ومحل اعتدائها وخصائصها المميزة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى كشف أوجه عدم اتساع النصوص التقليدية لاستيعاب سلوكها.

أولاً- الإطار المفاهيمي للجريمة المعلوماتية:

١- معنى الجريمة المعلوماتية

لم يضع المشرِّع العُماني تعريفًا جامعًا مانعًا للجريمة المعلوماتية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٦/٦١)، واكتفى بتنظيم صور الأفعال المجرمة دون تعريف عام لهذا النوع من الجرائم. وقد تناول الفقه القانوني مفهومها (عبد الجليل، رجاء. (٢٠٢٥) ص ٤٢) في عدد من التعريفات نرى أنه يمكن تصنيفها في خمسة اتجاهات رئيسة، وذلك على النحو الآتي:

الاتجاه الأول: يرى أصحابه أن الجريمة المعلوماتية تتمثل في كل سلوك غير مشروع يُرتكب باستعمال الحاسب الآلي (الجنيهي، منير والجنيهي، ممدوح. (٢٠٠٦) ص ١٤، ورستم، هشام محمد. (١٩٩٩) ص ١١٠)، فيجعلون من استعمال الحاسب الآلي الوسيلة الأساسية لارتكاب الجريمة، وهو المعيار الذي يميزها في نظرهم عن غيرها من الجرائم.

الاتجاه الثاني: يعرّف أصحابه الجريمة المعلوماتية بأنها نشاط غير مشروع يستهدف نسخ المعلومات أو تعديلها أو حذفها أو الوصول إليها، سواء أكانت مخزنة داخل الحاسب الآلي أم تُتَداول عن طريقه (قشقوش، هدى حامد. (١٩٩٢) ص ٥)، ويتضح من هذا التعريف أن الحاسب الآلي يُعَدّ محلًا للاعتداء عندهم، وقد ذهب جانب من هذا الفقه إلى حسبان هذه الجرائم صورة من صور الاعتداء على الأموال المعلوماتية التي تشمل مكونات الحاسب الآلي وبرامجه ومعداته (العريان، محمد علي. (٢٠٠٩) ص ١٧٠).

الاتجاه الثالث: يعرّف أصحابه الجريمة المعلوماتية بأنها كل فعل غير مشروع تكون المعرفة بتقنية المعلومات عنصرًا أساسيًا في ارتكابه أو التحقيق فيه أو ملاحقة مرتكبه قضائيًا (الشوا، محمد سامي. (١٩٩٣) ص ٥١٦)، فيربطون وصف الجريمة المعلوماتية بمدى إلمام الجاني بتقنية المعلومات واستعماله الحاسب الآلي في تنفيذ الفعل الإجرامي.

الاتجاه الرابع: يذهب أصحابه إلى تعريف الجريمة المعلوماتية بأنها الاعتداءات غير المشروعة التي تُرتكب باستعمال الوسائل التقنية بهدف تحقيق الربح (عبد الله، عبد الله عبد الكريم. (٢٠١١) ص ١٥).

الاتجاه الخامس: يعرّف أصحابه الجريمة المعلوماتية بأنها كل فعل أو امتناع ينطوي على الاعتداء على الأموال المعنوية المتمثلة في معطيات الحاسب، ناشئًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل تقنية المعلومات (عبابنة، محمود أحمد. (٢٠٠٥) ص ١٩).

ويتضح من استعراض هذه الاتجاهات تنوع المعايير الفقهية في تحديد ماهية الجريمة المعلوماتية، باختلاف العنصر الذي اتخذه كل اتجاه أساسًا لتعريفها، سواء أتعلق بالوسيلة المستعملة في ارتكابها، أم بمحل الاعتداء، أم بطبيعة السلوك الإجرامي، أم بالغاية المقصودة منه (إبراهيم، منى غازي حسان. (٢٠٢٥) ص١٥).

وقد تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (٢٠٢٦/٦١) في المادة (١) منه تعريفات لعدد من المصطلحات الفنية التي يقوم عليها تطبيق أحكامه، فعرّف «البيانات أو المعلومات الإلكترونية»، و«النظام المعلوماتي»، و«الأدلة الرقمية»، بما يحدد المقصود بهذه المصطلحات في نطاق القانون.

وفي ضوء هذا التنظيم التشريعي، واستيعابًا للعناصر التي أبرزها الفقه؛ يمكن تعريف الجريمة المعلوماتية بأنها: كل فعل أو امتناع غير مشروع يُرتكب باستعمال الحاسب الآلي أو الشبكات أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات، أو يستهدف الأنظمة المعلوماتية أو البيانات الإلكترونية بالاختراق أو التعطيل أو التعديل أو المحو أو غير ذلك من صور الاعتداء التي يجرمها القانون.

ونرى أن امتناع المشرِّع عن تقييد هذا المفهوم بتعريف تشريعي جامد له ما يبرره؛ إذ إن حصر الجريمة المعلوماتية في تعريف مغلق قد يُخرج من نطاق التجريم صورًا مستحدثة تفرزها سرعة التطور التقني، في حين إن الاكتفاء بتنظيم صور الأفعال المجرمة على سبيل التحديد يمنح المشرِّع والقضاء مرونة أوسع في مواجهة الأنماط المستجدة من السلوك الإجرامي دون الحاجة إلى تعديل تشريعي متكرر.

٢- الطبيعة القانونية للبيانات والمعلومات الإلكترونية

يتركز البحث في الطبيعة القانونية للبيانات والمعلومات الإلكترونية على تحديد مركزها القانوني، ومدى حسبانها أموالًا لها قيمة مستقلة بذاتها، أم أن قيمتها تستند إلى كونها تمثل نوعًا حديثًا من القيم القابلة للاستحواذ التي يمكن أن تكون محلًا للاعتداء بصوره المختلفة.

ولقد انقسم الفقه في هذا الشأن إلى اتجاهين، فيذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى أن القواعد العامة تقضي بأن الأشياء المادية وحدها هي التي تصلح للحيازة والاستحواذ (حسني، محمود نجيب. (١٩٨٩) ص ٢١٠)، ووفقًا لهذا الرأي؛ يجب أن يكون محل جريمة السرقة شيئًا ماديًا له وجود ملموس يمكن نقله والاستيلاء عليه بطريق الاختلاس الذي يمثل الركن المادي للجريمة.

وبما أن المعلومات ذات طبيعة معنوية، ولا تعدّ من الأموال القابلة للحيازة أو الاستحواذ إلا في نطاق الحماية التي تقررها حقوق الملكية الفكرية، فإنها تخرج تبعًا لذلك عن نطاق جريمة السرقة، شأنها شأن الأفكار المجردة، ما لم تكن مثبتة على وسيط مادي، كالشريط أو الأسطوانة، فإذا وقع الاستيلاء على هذا الوعاء المادي، أمكن تكييف الواقعة بوصفها سرقة لمال معلوماتي ذي طبيعة مادية، وتثور الإشكالية عندما ينصب الاعتداء على المعلومات ذاتها دون الدعامة المادية التي تحتويها (المطردي، مفتاح بو بكر. (٢٠١٢) ص ١٧).

أما أصحاب الاتجاه الثاني، فيذهبون إلى أن المعلومات تمثل نوعا مستحدثًا من الأموال، تتمتع بقيمة اقتصادية مستقلة عن الدعامة المادية التي تحفظ عليها، وتقبل الحيازة والاستحواذ بغير حق، ويرون أن العلاقة بين المعلومات وصاحبها تقوم على رابطة قانونية تقارب العلاقة التي تربط المالك بماله، وفقًا لما قرره الأستاذان (Vivant & Catala)، الأمر الذي يضفي على المعلومات صفة المال متى كانت قابلة للتملك أو

الاستغلال اقتصاديًا، بصرف النظر عن الوسيط الذي يحتويها (سلامة، محمد عبد الله. (٢٠٠٧) ص ٤٣-٤٤).

وتوفيقًا بين الاتجاهين؛ ذهب جانب من الفقه إلى ضرورة التمييز بين نوعين من المال المعلوماتي: أولهما المال المعلوماتي المادي، ويتمثل في أجهزة الحاسب الآلي ومعداته، وثانيهما المال المعلوماتي الذي يتخذ شكلًا ماديًا، لكنه يشتمل على مضمون معنوي يمثل مصدر قيمته الحقيقية، كالأسطوانات والأشرطة الممغنطة والذاكرة الإلكترونية. وبناءً على ذلك؛ فإن السرقة في هذه الحالة تنصرف في حقيقتها إلى المعلومات والبرامج المسجلة على تلك الوسائط بحسبانها محل القيمة الحقيقية، لا إلى القيمة المادية للوسيط ذاته (الزعبي، جلال والمناعسة، أسامة. (٢٠١٣) ص ٣٦-٣٧).

ونرى أن التحليل المنطقي يؤيد الأخذ بفكرة أن للبرامج والمعلومات قيمة اقتصادية مستقلة تسوغ تقرير الحماية القانونية لها، رغم أن طبيعتها الأصلية تظل معنوية، فهي تظهر عند تشغيل الحاسب الآلي في صورة بيانات ومعلومات يمكن إدراكها والتعامل معها، وكذلك تنتقل عن طريق نبضات وإشارات ورموز تمثل شفرات يمكن فكها للوصول إلى بيانات محددة، ولا يحول افتقارها إلى الكيان المادي الملموس دون الاعتراف بقيمتها الاقتصادية أو تقرير الحماية الجزائية المقررة لها متى توافرت الشروط التي يحددها القانون.

ولما كانت المعلومات، بوصفها محلًا للحيازة، ذات طبيعة غير مادية، فإن الحيازة ذاتها تكتسب الطبيعة نفسها، فتتحقق عن طريق الإدراك الذهني والالتقاط البصري للمعلومات (قشقوش، هدى حامد. (١٩٩٢) ص ٥١-٥٢).

ويتجلى الأثر العملي لهذا الخلاف الفقهي عند تطبيق أحكام الاحتيال الواردة في التشريع التقليدي؛ إذ يتوقف إعمال المادة (٣٤٩) من قانون الجزاء المشار إليها آنفا على تحديد ما إذا كانت البيانات والمعلومات تُعدّ مالًا يصلح لأن يكون محلًا للحماية الجزائية.

٣- تصنيف الجرائم المعلوماتية

إذا كانت الطبيعة القانونية للمعلومات تحدد مركزها القانوني ومدى استحقاقها الحماية، فإن ذلك لا يعني أن جميع الجرائم المعلوماتية تستهدف المعلومات ذاتها، فالسلوك الإجرامي قد يتجه إلى محالّ مختلفة للاعتداء، الأمر الذي يستدعي تقسيم الجرائم المعلوماتية حسب محل الاعتداء والمصلحة المحمية.

الجرائم المعلوماتية الواقعة على الأموال: تنقسم هذه الجرائم إلى صورتين رئيستين (المومني، نهلا عبد القادر. (٢٠١٢) ص ٦٤): الصورة الأولى هي الجرائم التي يُسْتَعْمَل فيها الحاسب الآلي وسيلة لارتكاب الجريمة، مثل تزييف العملة، أو تزوير المحررات الرسمية، أو الاختلاس باستعمال الأنظمة الإلكترونية، ومثال ذلك ما وقع من قيام أحد العاملين في مكتب محاسبة بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة عن طريق التلاعب بالحسابات، وإنشاء شركات وهمية، وتصميم برنامج حاسوبي يتولى احتساب مبالغ الاختلاس بصورة آلية، بما يحول دون اكتشافها في أثناء أعمال المراجعة (الزاملي، ماجد أحمد. (٢٠٢١)، فقرة ٣)، وتندرج ضمن هذه الصورة حالات الدخول غير المشروع إلى البيانات والمعلومات المخزنة بقصد تحقيق منفعة أو مكسب مالي.

والصورة الثانية هي الجرائم التي يكون الحاسب الآلي أو مكوناته محلًا مباشرًا للاعتداء، كجرائم تعديل برامج الحاسب الآلي أو العبث بها، أو إتلاف البيانات والمعلومات المخزنة. ونرى أن هاتين الصورتين تدخلان في غالب تطبيقاتهما ضمن الجرائم الواقعة على الأموال، إذ إن غالبية السلوكات غير المشروعة المرتبطة باستعمال الحاسب الآلي تستهدف تحقيق منفعة مالية، سواء بطريق الغش أم بالاحتيال أو التخريب (الزعبي، جلال والمناعسة، أسامة. (٢٠١٣) ص ٣٨).

الجرائم المعلوماتية الواقعة على الأشخاص: قد تشكل الأنظمة المعلوماتية وسيلة لارتكاب الجرائم التي تمس شخص الإنسان، وإن كان نطاقها يظل محدودًا مقارنة

بغيرهـا، ومن أبرزهـا جرائم الذم والقـدح، والتحقير، وإفشـاء الأسرار التجاريـة أو الشـخصية، فـضلًا عن الاعتداء على الحياة الخاصة باسـتعمال شبكة الإنترنت (الدسوقي، محمد. (٢٠٠٣) ص ٥٦).

الجرائـم المعلوماتية التي تمس أمـن الدولة أو تخل بالثقة العامة: نظرًا للطبيعة الخاصة لجرائم أمن الدولة، وإمكانية ارتكاب الكثير منها عبر وسائل التقنية الحديثة، فإنها تُعَدّ من الجرائم التي يسـهل وقوعها باسـتعمال الوسائل الإلكترونية، ومن أمثلتها جرائم التجسس وإثارة الـفتن، ويمكن أن تمتد الوسـائل التقنيـة إلى الجرائم المخلة بالثقة العامة، مثل جرائم التزوير، وتقليد الأختام، وانتحال الشخصية (حجازي، عبد الفتاح بيومي. (٢٠٠٨) ص ٥٨-٥٩).

ونخلـص مما تقـدم إلى أن تعـدد صـور الجرائم المعلوماتية واختلاف محل الاعتداء فيها يسـتتبعان تنوع وسـائل الحماية الجزائية التي تتطلبها، وننتقل بعد هذا التصنيـف إلى بيان خصائصها تمهيدًا لاسـتجلاء حدود النصوص التقليدية.

٤- خصائص الجريمة المعلوماتية

نظرًا لارتباط الجريمة المعلوماتية بجهاز الحاسوب وشبكة الإنترنت؛ فقد اكتسبت مجموعة من الخصائص المميـزة لها عن الجريمة التقليديـة، ونعرض لها فيما يأتي:

جريمة عابـرة للحدود: أتاح انتشـار الإنترنت ربط أعـداد هائلـة مـن الحواسـيب دون التقيـد بالحدود الجغرافيـة أو الزمنيـة (سـبع، زيان والمفتي، سـلمى. (٢٠٢٥) ص ٧٥٩)؛ فأصبـح من الممكن أن يوجد الجاني في دولة والمجني عليه في دولة أخرى، وهو ما يستدعي تعاونًا وتشريعات وطنية ودولية متوافقة، وتتشـابه هذه السمة مع بعض الجرائم ذات الطابع العابر للحدود، مثل جرائم غسل الأموال (القطاونة، مصعب. (٢٠١٠) ص ٥) (عبد الحميد، رويده سليم. (٢٠٢٤) ص ٨٨).

صعوبة الإثبات والاكتشاف: تتميز الجرائم المعلوماتية بأنها غالبًا لا تترك آثارًا مادية ظاهرة، فيتسـع نطاق ما يعرف بالرقم المظلم في هذه الجرائم نتيجة غياب الآثار المادية الظاهرة وسـهولة محو الأدلة الرقمية؛ فتنخفض معـدلات اكتشـافها والإبلاغ عنهـا مقارنـة بالجرائـم التقليدية (القطاونة، مصعب. (٢٠١٠) ص ٦) (سعيداني، نعيم. (٢٠١٣) ص ٤٥) (حسـن، عـبير حمدي والزنبقي، روان عمار. (٢٠٢٥) ص ١١٢)، وكذلك فإن تنفيذها يكون عبر نبضـات إلكترونية تنتهـي خلال أجزاء من الثانية، بمـا يجعل الدليـل الرقمي عرضة للـزوال فور ارتكاب الجريمة (المطردي، مفتاح بو بكر. (٢٠١٢) ص ٨).

خصوصيـة مرتكـب الجريمـة: بـخلاف الجرائـم التقليديـة، يكـون مرتكب الجريمـة المعلوماتيـة غالبًا من ذوي المعرفـة والخبرة في مجال تقنيـة المعلومات، ويصنفهم الفقه إلى مخترقين بدافع إثبات الذات (قورة، نائلـة عادل. (٢٠١٢) ص ١٧٨)، ومحترفين يسـعون إلى الكسـب غير المشروع (إبراهيم، خالـد ممدوح. (٢٠٠٩) ص ٧٨)، وآخرين تحركهم دوافع انتقامية أو طائفية.

جاذبيـة الجريمـة المعلوماتية لمرتكبيها: تشـكل هذه الجرائـم عامل جذب لمرتكبيها بسـبب سـهولة تنفيذها نسـبيًا، وصعوبة اكتشافها، وإمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة منها (عبابنة، محمود أحمد. (٢٠٠٥) ص ٣٠).

ارتباطها بالمعالجة الآليـة للبيانات: ترتكب الجريمة المعلوماتية في أثناء مراحل المعالجة الإلكترونية للبيانات، سـواء عند إدخالها أم عند معالجتهـا أم عند إخراجها، ويُعَدّ وجـود نظام معلوماتي شرطًا أساسـيًا لقيام هذا النـوع من الجرائم (قورة، نائلة عادل. (٢٠١٢) ص ٥٥)، ونلحـظ أن المشرِّع الفـرنسي امتنع عـن وضع تعريف جامد للمعالجة الآلية بسـبب طبيعتهـا التقنية المتجددة (القهوجي، علي عبد القادر. (٢٠٠٠) ص ٤٣).

جريمـة مسـتحدثة: تُعَـد الجرائـم المعلوماتية من الجرائـم الحديثة التـي ازدادت خطورتهـا مع التطور التقني والعولمة (بن عائشـة، نبيلة والقينعي، بن يوسف.

(٢٠٢٥) ص ٦٣)، إذ أسهم التقدم التكنولوجي في توسيع نطاقهـا بما يفوق أحيانًـا قدرة الأجهـزة الرقابية على مكافحتها (إبراهيم، خالد ممدوح. (٢٠٠٩) ص ٨٦).

إمكانية تعدد الأوصـاف القانونية لمحل الاعتداء: قد يكـون محل الاعتداء في الجريمـة المعلوماتية ذا طبيعة مادية أو معنوية، فقد تكون المعلومات متداولة إلكترونيًا دون دعامة مادية، أو مخزنة على وسـيط تقني يمنحها مظهـرًا ماديًا، وقد يـؤدي ذلك إلى خضوعها لأكثر من وصـف أو نص قانوني بحسـب طبيعة الاعتـداء الواقع عليها (إبراهيم، خالد ممدوح. (٢٠٠٩) ص ٨٧-٨٨).

ثانيًا- حدود البنيان التقليدي في استيعاب السلوك المعلوماتي:

الركن المادي وحدود المادة ٣٤٩ من قانون الجزاء

تفرض الخصائص السالفة علينا أن نعيد قراءة أركان الجريمة؛ لنبيّن أثرها في استيعاب السلوك الرقمي، فمن أخص المُشكلات العملية التي أفرزتها الجريمة المعلوماتية طبيعة ركنها المادي؛ إذ ينصبّ السـلوك الإجرامي غالبًا على نظام معلوماتي يُخْتَرَق أو يُسَـاء استعماله؛ فتترتب على ذلك نتائج متعددة، مثل إتلاف البيانات، أو الاستيلاء على الأموال عبر إسـاءة استعمال بطاقات الائتمان، أو التلاعب ببيانات الحاسب الآلي بما يثير شبهة التزوير.

وإذا كان السـلوك الإجرامـي في الجريمة التقليدية فـعلًا ماديًا ظاهرًا يسـهل إدراكه، كالقتـل أو السرقة، فـإن الأمر يختلـف في الجريمة المعلوماتيـة؛ إذ يكون السلوك داخل البيئة الرقمية عن طريق بيانات وإشارات إلكترونيـة تنتقل عبر الأنظمة المعلوماتية بشـكل أشـبه بالتيـار الكهربـائي الـذي يسري في الأسلاك دون أن نراه (حجـازي، عبد الفتاح بيومـي. (٢٠٠٨) ص ١١٤)، ولذلك قد تتحقق الجريمة بمجـرد تنفيذ أمر إلكتروني أو الضغط على زر؛ فيترتب عليه تعطيل النظام أو تزوير البيانات أو الاسـتيلاء على الأرصدة (معاشي، سـميرة. (٢٠١١) ص ٢٨٠).

ويفترض الركن المادي في الجريمة المعلوماتية وجود بيئة رقمية تتكون من جهاز حاسـب آلي واتصال بشبكة الإنترنـت أو بأي نظـام معلوماتي، وتثور هنا إشـكالية التمييـز بين الأعمال التحضيريـة ومرحلـة الشروع؛ فالقانـون لا يعاقب في الأصل على الأعمال التحضيرية في الجرائـم التقليدية، غير أن بعض الأفعال السـابقة على التنفيـذ في الجرائـم المعلوماتية، كحيـازة برامج الاختراق أو أدوات فك التشفير أو إعدادها أو توفيرها، متى جـرّم القانون ذلك، قد تمثل خطـرًا حقيقيًا يهدد أمـن الأنظمة المعلوماتية (حجـازي، عبد الفتاح بيومي. (٢٠٠٨) ص١١٣).

ويختلـف السـلوك المادي في الجريمـة المعلوماتية عن نظيره في الجريمة التقليديـة؛ فالاحتيال التقليدي المنصـوص عليـه في المادة (٣٤٩) مـن قانـون الجزاء الصادر بالمرسـوم السـلطاني رقم (٢٠١٨/٧) يقوم على اسـتعمال وسـائل احتيالية تؤثر في إرادة المجني عليه، وهو ما يفترض وجود شخص يقع عليه الخداع، وأما في الجريمة المعلوماتية، فإن السـلوك الإجرامي يسـتهدف في كـثير من الأحيـان أنظمة معلوماتيـة تعمل بصورة آلية مستقلة عن التدخل البشري المباشر، ولذلك يختلف هذا السـلوك في طبيعتـه عن الصورة التي اسـتهدفها نص الاحتيال التقليدي (إبراهيم، خالد ممدوح. (٢٠٠٩) ص١٠٠) (عبد الجليل، رجاء. (٢٠٢٥) ص٥٠).

ونرى أن هذا الاختلاف في طبيعة السـلوك لا يمثل عيبًا تشريعيًا أو قصورًا يسـتوجب تعديـل المادة (٣٤٩)، وإنما هو أثر طبيعي لاخـتلاف موضوع الحماية ومحل الاعتـداء بين الجريمتين؛ ولقـد أدرك المشرِّع العُماني هذا الاختلاف، ومن ثَم لم يترك الأمر لتعسـف التأويل أو التوسع في تفسير النص التقليدي، بل تدخل بنصوص خاصة مستقلة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعالج هذه الصور تحديدًا، وهو ما يعكس سياسة تشريعية متكاملة تجمع بين اسـتبقاء القواعد العامة في نطاقها الطبيعي، وإفراد نصوص خاصة لما تسـتلزمه خصوصية البيئة الرقمية، لا اعترافًا بثغرة تشريعية غير مستدركة.

ونظـرًا لتداخـل مراحـل تنفيذ الجريمـة في البيئة الرقميـة وإمكانية إتمامها خلال لحظات، تدخل المشرِّع العُماني لتنظيم المسـؤولية الجزائية قبل اكتمال النتيجة الإجرامية، فنـصّ في المادتين: (٥٨) و(٥٩) من قانون مكافحة جرائـم تقنية المعلومات رقـم (٢٠٢٦/٦١) على معاقبـة الشروع بنصف الحـدّ الأقصى للعقوبة المقررة، وأخضع المحرض والمساعد والمتفق على ارتكاب الجريمة للعقوبـة الأصلية، مع الاكتفاء بنصـف الحدّ الأقصى إذا اقتصرت الأفعال على التحريض أو المساعدة أو الاتفاق دون وقوع الجريمة.

الركن المعنوي (خصوصية التكييف والإثبات)

إذا كان الركـن المادي للجريمـة المعلوماتيـة يـثير إشـكاليات تتعلق بطبيعة السـلوك وصعوبة إدراكه، فإن الركـن المعنوي يطرح تحديات إضافية لا تقل أهمية من حيث التكييف القانوني والإثبات.

ويقصد بالركن المعنوي الحالة النفسية التي تصاحب ارتـكاب الجريمة، والعلاقـة التي تربط بين السـلوك المادي وإرادة الجاني، بحسبانه مناط المسؤولية الجزائية وأسـاس اسـتحقاق العقاب (حسـني، محمـود نجيب. (٢٠٠٦) ص ٩٠)، ويتحقـق القصـد الجزائي إذا اتجهت إرادة الجـاني إلى إحـداث النتيجـة الإجرامية أو قبول احتمال وقوعها، ويمتد إلى حالة تجاوز القصد إذا ترتب على الفعل خطر أشـد مما كان يقصده الفاعل (الجبور، محمد. (٢٠١٢) ص ٢٣٨).

وتتجلى أهمية هذا الركن في الجرائم المعلوماتية عند التمييـز بين الفعل العمدي والخطـأ التقني، إذ يتوقف التكييـف القانـوني في كـثير من الحـالات على ثبوت علـم الجاني بعدم أحقيتـه في الوصول إلى البيانات أو الأنظمة المعلوماتية، مـع اتجاه إرادته إلى الدخول إليها رغم ذلك، ويظهر هذا بوضوح في جريمة تجاوز حدود التصريح بالدخول التي تستلزم أن يتعمد الفاعل الولوج إلى أنظمة أو بيانات لا تشملها الصلاحيات الممنوحة له.

ونلحظ أن القضاء المقـارن اختلف في تحديد معيار القصـد الجـزائي في الجرائم المعلوماتية، فلم يسـتقر القضاء الأمريكي على اتجاه موحد بشأن اشتراط القصد الجزائي العام أو الخاص في بعض الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت (إبراهيم، خالد ممدوح. (٢٠٠٩) ص ١٠٩)، في حين اتجه القضاء الفرنسي إلى التشدد في إثبات القصد، فاشترط سـوء النية بوصفه مظهـرًا للقصد الخاص في بعض الجرائـم المعلوماتية، تطبيقًا للمادة (٢٢٦-١٥) من قانـون العقوبات الفرنسي المتعلقة بالاعتداء على البريد الإلكتروني (موسى، مصطفى محمد. (٢٠١٠) ص ١٤٣).

أما المشرِّع الـعُماني، فقد أخذ بفكـرة القصد الجزائي الخـاص صراحة في بعـض الجرائم المنصـوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (٢٠٢٦/٦١)، ولا سيما جرائم الاحتيال والتزوير المعلوماتي، إذ اشترط اقتران العلم والإرادة بهدف معين، فنصت المادة (١٧) من القانون ذاتـه الخاصة بالاحتيال المعلوماتي على قصد الحصول على نفـع غير مشروع للنفس أو للغير، وكذلـك اشترطت المادة (١٨) منـه الخاصـة بالتزويـر المعلوماتي قصد اسـتعمال البيانات المزورة لتحقيق منفعة أو إلحاق ضرر بالغير.

ونسـتخلص مـن ذلـك أن المشرِّع ربـط قيـام هاتين الجريمتين بتوافر القصد الجزائي الخاص على النحو الذي حددتـه المادتـان: (١٧) و(١٨) من قانـون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يضمن دقة التكييف الجزائي للواقعة.

الفـرع الثاني: الاسـتحداث التشريعي لصور الاحتيال المعلوماتي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

بعـد أن بيّنّا حدود تطبيق القواعد العامة على جرائم الاحتيال المرتكبة في البيئة المعلوماتية، ننتقل إلى الأحكام الخاصة التي قررها المشرِّع العُماني في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومـات رقم (٢٠٢٦/٦١)، وقد أفرد هذا القانون نصوصًا مستقلة لعدد من صور الاعتداء التي تقع باسـتعمال الأنظمة المعلوماتيـة أو البيانات الإلكترونية، ومن بينها انتحال الهُوية، والاحتيال المعلوماتي، والتزوير المعلوماتي، مراعيًا الخصائـص التي تميز هذه الجرائم وطبيعة السلوك الذي تقوم عليه.

أولًا- الاستيلاء المعلوماتي وانتحال الهُوية الرقمية (تحليل المادتين: ١٦ و١٧ من قانون ٢٠٢٦/٦١)

في مواجهة التباين الفقهي وحدود الركن المادي التقليدي عن استيعاب السلوك الموجه إلى الأنظمة المعلوماتية، تبنى المشرِّع العُماني في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (٢٠٢٦/٦١) تنظيمًا خاصًّا لهذه الصور، فنصت المادة (١٦) من القانون ذاته على تجريم استعمال موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية المعلومات في انتحال هُوية شخص طبيعي أو اعتباري، وأفردت لانتحال الهُوية الرقمية نصًّا خاصًّا دون اشتراط وقوع الخداع على شخص معين.

ونصت المادة (١٧) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من استعمل موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًّا أو وسيلة تقنية المعلومات في الحصول من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره باستعمال إحدى طرائق الاحتيال. وتطبيقًا لاشتراط القصد الجزائي الخاص الذي استقر عليه الفقه والقضاء المقارن كما سلف بيانه؛ يتطلب النص قصد الحصول على نفع غير مشروع باستعمال النظام المعلوماتي، ونرى أنه ينطبق على صور الاستيلاء المعلوماتي التي ترتكب بهذه الوسيلة، والتي لا تدخل في نطاق المادة (٣٤٩) من قانون الجزاء.

ثانيًا- التزوير المعلوماتي بوصفه وسيلة للاعتداء على الثقة الرقمية (تحليل المادة ١٨ من قانون ٢٠٢٦/٦١):

ترتبط جرائم الاحتيال المالي ارتباطا وثيقًا بجرائم التزوير المعلوماتي؛ إذ إن التلاعب بالبيانات الإلكترونية يمثل في كثير من الأحيان الوسيلة التي يعتمد عليها الجاني لتحقيق الاستيلاء غير المشروع على الأموال. ويقصد بالمحرر في المفهوم التقليدي كل وسيلة تتضمن عبارات أو رموزًا تعبر عن معنى معين، وتكون صالحة لإثبات حق أو واقعة ذات أثر قانوني (حسني، محمود نجيب. (١٩٧٢) ص ٣٢٢)، وتتمثل الحماية الجزائية للمحررات في صون الثقة العامة التي يوليها المجتمع لها بحسبانها وسيلة للإثبات (الشوا، محمد سامي. (١٩٩٤) ص ١٥٥)، وعلى هذا الأساس ذهب جانب من الفقه إلى أن كل وسيلة تصلح للإثبات يمكن أن تكون محلًا للتزوير، بصرف النظر عن مادتها أو شكلها (المرصفاوي، حسن صادق. (١٩٩١) ص ١١٦).

إلا أن هذا الاتجاه لم يسلم من النقد، إذ رفض بعض الفقه الفرنسي في البداية حسبان التلاعب بالبيانات المخزنة على الأسطوانات المغنطة صورة من صور التزوير، تأسيسًا على أن التغيير يرد على نبضات إلكترونية لا على كتابة بالمعنى التقليدي (الشوا، محمد سامي. (١٩٩٤) ص ١٥٥). ومع تطور المعاملات الإلكترونية اتجه الفقه الحديث إلى الاعتراف بالوثيقة الإلكترونية بوصفها محررًا قانونيًا، وعدّ أن المادة التي تثبت عليها البيانات ليست عنصرًا جوهريًا في تكوين المحرر (عبد اللاه، أحمد هلالي. (٢٠٠٣) ص ٢٥٣).

ونرى أن المشرِّع العماني تبنى هذا الاتجاه عندما أفرد للتزوير المعلوماتي نصًّا خاصًا، فنصت المادة (١٨) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (٢٠٢٦/٦١) على معاقبة كل من يستعمل نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تزوير البيانات أو المعلومات، سواء بالاصطناع أو الإضافة أو الحذف أو الاستبدال أو بأي وسيلة أخرى، بقصد استعمالها لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق الضرر بالغير، وشدد المشرِّع العقوبة لتصل إلى السجن سبع سنوات إذا تعلق التزوير ببيانات أو معلومات حكومية أو مصرفية.

المطلب الثاني: المقاربة التشريعية الاستباقية لحماية وسائل الدفع الإلكترونية

يستلزم بحث الحماية الجزائية لوسائل الدفع الإلكترونية أن نقف أولًا على طبيعتها القانونية، ونعرض للتكييف الفقهي للأموال في البيئة الرقمية، فقد صيغت قوانين العقوبات التقليدية، ومنها القواعد المنظمة لجرائم الأموال، كالسرقة والاحتيال، في ظل حقبة زمنية

لم تعرف سوى النقود الورقية أو المعدنية وما يحل محلها من صكوك أو أوراق مالية، كالكمبيالات والسند الإذني، ولم تتجاوز التعاملات المالية في ظل المصارف التقليدية إجراء التحويلات المصرفية عبر إجراءات ورقية معقدة (العنزي، سليمان بن مهجع. (٢٠٠٣) ص ١١٣).

ومع تطور التعاملات المالية الرقمية، برزت وسائل الدفع الإلكترونية والمحافظ الرقمية إلى جانب وسائل الدفع التقليدية، وهو ما أثار خلافًا فقهيًّا حول وصفها القانوني، ومدى حسبان البيانات المالية التي تمثل القيمة النقدية مالًا يصلح لأن يكون محلًا للحماية الجزائية، ونعرض في هذا المطلب الطبيعة القانونية لوسائل الدفع الإلكترونية والمحافظ الرقمية، ثم الحماية الجزائية لبيانات الدفع الإلكتروني في مرحلة التنفيذ، وأخيرًا التجريم الوقائي للأعمال التحضيرية في البيئة الرقمية.

الفرع الأول: الطبيعة القانونية لوسائل الدفع الإلكترونية والمحافظ الرقمية

يقصد بالمال في المفهوم التقليدي كل عين أو حق ذي قيمة مالية يجوز التعامل فيه وحيازته والانتفاع به بصورة مشروعة، ما لم يكن خارج نطاق التعامل بحكم طبيعته أو القانون (السنهوري، عبد الرزاق أحمد. (٢٠٠٤) ص ١٥)، وانطلاقًا من هذا المفهوم، تشترط الجرائم الواقعة على الأموال، كالسرقة، أن ينصب الاعتداء على مال منقول يُخْرَج من حيازة صاحبه ويُدْخَل في حيازة الجاني (حسني، محمود نجيب. (١٩٧٢) ص ٣٨٩)، إلا أن الأمر يختلف في وسائل الدفع الإلكترونية؛ إذ ينصب الاعتداء في الغالب مباشرةً على البيانات والأرصدة الإلكترونية.

وقد سبق أن بيّنّا الخلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية للمعلومات، وقد انتهى إلى ترجيح الاتجاه القائم على القيمة الاقتصادية للبيانات بصرف النظر عن الدعامة المادية التي تحفظ عليها، وهو ما ينسحب في نظرنا كذلك على وسائل الدفع الإلكترونية والمحافظ الرقمية، وبناء على هذا الاتجاه؛ نرى أن الجرائم الواقعة على وسائل الدفع الإلكترونية تُعَدّ من جرائم الأموال؛ لأنها تستهدف قيمة مالية يمكن الاستيلاء عليها بوسائل تقنية لتحقيق مكاسب غير مشروعة (الزعبي، جلال والمناعسة، أسامة. (٢٠١٣) ص ٣٨).

ومن أبرز صورها النقود الإلكترونية التي تعرف بأنها قيمة نقدية مخزنة إلكترونيًا، وتُدفع مقدمًا، ولا ترتبط بحساب مصرفي، وتحظى بقبول جهات غير الجهة المصدرة لها، بما يتيح استعمالها وسيلة للدفع (الجنيهي، منير. (٢٠٠٦) ص ٤٧). وتتميز النقود الإلكترونية بأنها تخزن على بطاقة ذكية أو على وسيط إلكتروني، وتختلف عن البطاقات الائتمانية في أنها مدفوعة القيمة مسبقًا ولا ترتبط مباشرة بحساب العميل، وهي تعتمد على بروتوكولات وتوقيعات رقمية تتيح تداول القيمة المالية إلكترونيًا، وتُستعمل عن طريق أجهزة نقاط البيع التي تنقل بيانات المعاملة إلى النظام المصرفي لإتمام التسوية المالية (حجازي، عبد الفتاح بيومي. (٢٠٠٧) ص ٦٠٩).

ونتيجة لهذه الطبيعة التقنية، تعددت وسائل الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية، وإن كان من المتعذر حصرها بسبب التطور المستمر لأساليب الجريمة، ونجمل أبرزها فيما يأتي (الفيل، علي عدنان. (٢٠١٢) ص ١٤٨-١٥٤):

أولًا: استعمال البرامج المعدة للاختلاس، ويتمثل ذلك في تصميم برامج تؤدي إلى تحويل الأموال آليًا من حسابات الضحايا إلى حسابات يسيطر عليها الجاني، ومثال ذلك ما وقع من قيام أحد العاملين في مركز حاسب متعاقد مع مصرف بتطوير برنامج يحول مبالغ من الحسابات الراكدة إلى حسابات أنشئت باسمه، وما تستعمله بعض البرامج من اقتطاع كسور عشرية ضئيلة من فوائد الحسابات وتحويلها تلقائيًا إلى حساب الجاني (العنزي، سليمان بن مهجع. (٢٠٠٣) ص ١٠٣) (الحسيني، عمر فاروق. (١٩٩٥) ص ٤٣-٤٤).

ثانيًا: التحويل غير المشروع للأرصدة واعتراض البيانات، ويُنْجَز ذلك باختراق الأنظمة المصرفية أو الحصول على كلمات المرور وتحويل الأموال إلى

حسابات الجناة، وكذلك قد يُنْجَز عبر اعتراض الإشارات الإلكترونيـة المنقولة عبر الشـبكات، ثم فك تشـفيرها وإعادة اسـتعمالها لتنفيذ عمليات تحويل غير مشروعة (الشوا، محمد سامي. (١٩٩٤) ص ٧٠-٧٢).

ثالثًا: التلاعـب بالبطاقات الماليـة وأجهزة الصرف الآلي، وتشـمل هـذه الصـورة الاسـتيلاء على البيانات السريـة لبطاقات الدفع عن طريـق اختراق المواقع أو الأنظمة التي تحتفظ بها. وأما اسـتعمال العميل بطاقته بما يتجـاوز الرصيـد المتاح بسـبب آلية تشـغيل جهاز الصرف، فلا نراه سرقة متى كانت المؤسسة المالية تقبل هذا الوضع، وإنما يثير علاقة مديونية بين الطرفين، أما الاسـتيلاء على بيانات البطاقات أو استعمالها من الغير دون حق؛ فيشكل جريمة معلوماتية متى توافرت أركانها (نجم، محمد صبحي. (٢٠١٠) ص ٢٥٤).

الفرع الثاني: تجريم المساس ببيانات الدفع الإلكتروني في ذروتها التنفيذية

(تحليـل المـواد: ٥٢، و٥٣، و٥٤ من قانـون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ٢٠٢٦/٦١)

لمواجهـة هذه الآليـات في ذروتهـا التنفيذية، تبنى المشرِّع العُماني سياسة جزائية حازمة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (٢٠٢٦/٦١)، نعرض لها فيما يأتي:

تجريم الاستحواذ وتداول البيانات (المرحلة التمهيدية للإضرار): تنص المادة (٥٢) من القانون على معاقبة كل من استعمل موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًّا أو وسيلة تقنية المعلومات في الحصول دون وجه حق أو الاستيلاء على بيانات وسـيلة الدفع الإلكترونيـة، بقصد تقديمها للغير أو تسـهيل حصوله عليها. ونلحظ أن المشرِّع وسـ ع هنا دائرة التجريم؛ لتشمل الأفعال السابقة على الاستيلاء المالي الفعلي، بما يوفر حماية وقائية للبيانات، ويحدّ من انتشار أسواق بيع البطاقات البنكية المخترقة.

تجريم الاسـتغلال الفعلي وتحقيق النفع المالي (ذروة التنفيذ): تنص المادة (٥٣) من القانون ذاته على معاقبة كل من اسـتعمل موقعًـا إلكترونيًا أو نظا ـا معلوماتيًّا أو وسـيلة تقنية المعلومـات في الحصول أو الاسـتيلاء على بيانات وسـيلة الدفـع الإلكترونية، بقصد الحصول دون وجـه حق على ما تتيحه وسـيلة الدفع الإلكترونية من خدمات، سـواء لنفسـه أم لغيره. ونرى أن المشرِّع اسـتعمل مصطلح وسـيلة الدفـع الإلكترونيـة بمرونة تسـتوعب البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية، والنقود الإلكترونية.

تجريـم التزوير المباشر لوسـائل الدفع: تنص المادة (٥٤) من القانون ذاته صراحةً وبعقوبة مغلظة ووجوبية على معاقبة كل من اسـتعمل موقعًـا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًّـا أو وسـيلة تقنية المعلومات في تزوير وسـيلة الدفـع الإلكترونيـة، بمـا يوفر حمايـة جزائيـة للثقة الائتمانية في الدولة.

الفـرع الثالـث: فلسـفة التجريم الوقـائي للأعمال التحضيرية في البيئة الرقمية

(تحليـل المادة ١٢ من قانون مكافحـة جرائم تقنية المعلومات رقم ٢٠٢٦/٦١)

تقـوم المنهجية الجزائيـة التقليديـة على مبدأ عدم العقـاب على الأعمال التحضيريـة للجريمـة، غير أننا نلحظ أن خصوصية الجرائـم المعلوماتية فرضت تحولًا في هـذه المنهجيـة، ويتخذ الإعداد التحضيري أشـكالًا تقنيـة بالغة التعقيد، فشراء برامج اختراق ومعدات لفك الشفرات وكلمات المرور يمثل جريمة في حد ذاته.

ومن أساليب إتلاف المعلومات والأنظمة المصرفية التي تُعَدّ لاسـتهداف أدوات الدفع كأعمال تحضيرية (الصغير، جميل عبـد الباقي. (٢٠١٠) ص ١٠٤-١٠٥)، نذكر: فيروس حصـان طروادة، وهو برنامج يتمتـع بقدرته الفائقة على الاختفاء داخل البرنامج الأصلي؛ ليعمل في أثناء التشغيل، بحيث يؤدي إلى تعديل البرنامج أو تغييره ومحو المعلومات وتدميرها (الصغير، جميل عبد الباقي. (٢٠١٠) ص ١٠٤)؛ وبرامج الدودة التي تسـتغل أية فجوات في نظم التشغيل؛

كي تنتقل من حاسب إلى آخر، وتتكاثر في أثناء عملية انتقالها (الشوا، محمد سامي. (١٩٩٤) ص ١٩٣)، والقنابل المنطقية أو الزمنية، وهي برنامج أو جزء من برنامج ينفذ في لحظة محددة، يوضع على شبكة معلوماتية بهدف تحديد ظروف أو حالة فحوى النظام بغرض تسهيل عمل غير مشروع (الشوا، محمد سامي. (١٩٩٤) ص ١٩٤)، ومثال ذلك ما وقع في جامعة مونماوث، بعد انفجار قنبلة إلكترونية استهدفت نظام التسجيل ودفع الرسوم، إذ أدى ذلك إلى انهيار النظام وخسائر بعشرات الآلاف (نعناع، فاطمة. (١٩٩٨) ص ٦٤-٦٥).

ولمواجهة هذه الأدوات، تبنى المشرِّع العُماني سياسة التجريم الوقائي في المادة (١٢) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (٢٠٢٦/٦١)، فنص على عقوبة السجن والغرامة المشددة بحق كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة، أو كلمات مرور أو شيفرات أو رموزًا أو أي بيانات مماثلة، وذلك بقصد استعمال أي منها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تسهيل ارتكابها.

ونستخلص من قراءة هذا النص أن نطاق التجريم يمتد إلى مرحلة تسبق التنفيذ؛ إذ تناول الأفعال المرتبطة بإعداد الوسائل المخصصة لارتكاب الجريمة متى اقترنت بالقصد الخاص باستعمالها في ذلك، فجعل الحيازة والتداول والإنتاج وسائر الأفعال الواردة فيه محلًا للمساءلة الجزائية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

المطلب الثالث: المعالجة التشريعية للتنظيمات الإجرامية في البيئة المعلوماتية

أدى تطور وسائل ارتكاب الجرائم المعلوماتية إلى تطور أساليب التعاون بين الجناة؛ فأصبح النشاط الإجرامي في كثير من الحالات يمارس عن طريق تنظيمات تتقاسم الأدوار عبر الشبكات المعلوماتية، ويثير ذلك تساؤلًا حول مدى كفاية القواعد العامة المنظمة للجريمة المنظمة لاستيعاب هذا النمط من التنظيمات، ومدى الحاجة إلى تنظيم خاص يواجه الجماعات الإجرامية التي تمارس نشاطها في البيئة المعلوماتية.

الفرع الأول: مدى انطباق قواعد الجريمة المنظمة التقليدية على الشبكات السيبرانية

(تحليل المواد: ١٤٦-١٥٠ من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٨/٧)

تختلف التنظيمات الإجرامية التي تنشط عبر الشبكات المعلوماتية عن صورتها التقليدية؛ إذ تعتمد في إدارة نشاطها على وسائل الاتصال الإلكترونية، بما يتيح توزيع الأدوار بين أفرادها دون الحاجة إلى اجتماعهم في مكان واحد أو وجود تواصل مباشر بينهم، وهو ما يثير صعوبات في إثبات الرابطة التنظيمية وفق المفهوم التقليدي للجريمة المنظمة (سبع، زيان والمفتي، سلمى. (٢٠٢٥) ص ٧٦٠).

وتتيح البيئة الرقمية لهذه التنظيمات تقسيم المهام بين أعضائها، فقد يختص أحدهم بإعداد برامج الاختراق، ويتولى آخر الحصول على البيانات، ويقوم ثالث بإدارة الأموال المتحصلة من الجريمة أو إخفائها، مع إمكانية وجود كل منهم في دولة مختلفة، دون أن يؤثر ذلك في وحدة النشاط الإجرامي.

وبالرجوع إلى قانون الجزاء العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٨/٧)، نجد أن المشرِّع نظّم أحكام الجريمة المنظمة العابرة للحدود في الباب الثاني منه، إذ عرفت المادة (١٤٦) منه الجماعة الإجرامية المنظمة بأنها: «كل جماعة ذات هيكل تنظيمي تم تشكيلها من ثلاثة أشخاص على الأقل بقصد ارتكاب جريمة... من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مادية أو غير مادية».

ونستخلص من هذا النص أن المشرِّع لم يشترط وجود مقر أو اجتماع فعلي لأعضاء الجماعة، وإنما يكفي قيام هيكل تنظيمي يوزع الأدوار، ويربط بين المشاركين في

النشاط الإجرامي، وهو ما يمكن أن يتحقق في الجرائم المعلوماتية بواسطة وسائل الاتصال الإلكترونية، متى ثبتت الرابطة التنظيمية، وتحدد دور كل عضو في تنفيذ الجريمة. كذلك نصت المادة (١٤٧) من القانون ذاته على أن الجريمة تكتسب الصفة العابرة للحدود إذا وقع جزء من أفعالها داخل الدولة وجزء آخر خارجها، أو إذا ترتبت عليها آثار مباشرة وجوهرية داخل إقليم الدولة، وينطبق ذلك في نظرنا على كثير من الجرائم المعلوماتية، فقد يُخَطَّط لها في دولة، ويقع الاختراق من دولة أخرى، وتتحقق النتيجة أو آثارها داخل سلطنة عُمان.

وبناءً على ذلك؛ نرى أن أحكام المواد: (١٤٦-١٥٠) من قانون الجزاء تمتد لتشمل التنظيمات الإجرامية التي تستعمل الوسائل الإلكترونية في إدارة نشاطها، متى توافرت عناصر التنظيم الإجرامي والشروط التي حددها القانون.

الفرع الثاني: الموقف التشريعي الخاص لمواجهة الجماعات الإجرامية الرقمية

(تحليل المادة ٥٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ٢٠٢٦/٦١)

إلى جانب الأحكام العامة الواردة في قانون الجزاء، خص المشرِّع العماني الجماعات الإجرامية الرقمية بتنظيم خاص في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فقد نصت المادة (٥٥) من هذا القانون على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال عماني، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًّا أو نظامًا معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات، في تكوين جماعة إجرامية منظمة أو أسهم في تكوينها، أو اشترك في أنشطتها أو عمل لحسابها أو تعاون معها، وذلك بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».

ونستخلص من نص المادة (٥٥) أن المشرِّع وسع نطاق التجريم؛ ليشمل كل صور الإسهام في النشاط الإجرامي الجماعي الذي يستعمل الوسائل التقنية، وتنحصر صور السلوك المجرم في ثلاث حالات: تتمثل الأولى في تكوين الجماعة الإجرامية أو الإسهام في إنشائها، ويدخل في ذلك إعداد البنية التقنية أو الوسائل الإلكترونية التي تعتمد عليها الجماعة، كتجهيز الخوادم أو إعداد وسائل الاتصال اللازمة لتنفيذ الجرائم المعلوماتية.

وتتمثل الثانية في الاشتراك في أنشطة الجماعة أو العمل لحسابها، وتشمل مباشرة الأفعال التنفيذية المرتبطة بالنشاط الإجرامي، كتطوير أدوات الاختراق، أو الحصول على البيانات، أو إدارة الأموال المتحصلة من الجريمة. وتتمثل الثالثة في التعاون مع الجماعة الإجرامية بتقديم وسائل تقنية، أو دعم فني أو لوجستي، لتنفيذ نشاطها، ويكفي في هذه الحالة توافر القصد الجزائي، وارتباط المساهمة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون اشتراط اكتساب المتعاون صفة العضوية في الجماعة.

ونظرًا إلى أن الجماعات الإجرامية المنظمة قد تتخذ من الأشخاص الاعتبارية أو الشركات وسيلة لإدارة أنشطتها أو إخفائها، نص المشرِّع العُماني في المادة (٥٧) من القانون ذاته على المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري، وقرر غرامة تعادل ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة متى ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه، بواسطة الإدارة أو بموافقتها أو نتيجة تسترها أو إهمالها الجسيم.

ونخلص مما تقدم إلى أن المشرِّع العُماني اعتمد منظومة تشريعية متكاملة لمواجهة الجماعات الإجرامية الرقمية، تجمع بين الأحكام العامة الواردة في قانون الجزاء والتنظيم الخاص المقرر في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يكفل مساءلة أعضاء الجماعة والأشخاص الاعتبارية المرتبطة بنشاطها متى توافرت أركان الجريمة وفقًا لأحكام القانون.

المبحث الثاني

مواءمة التطبيق الإجرائي وآليات التعاون القضائي (الملاحقة الدولية وتسليم المجرمين أنموذجًا)

تمهيد وتقسيم:

لا تنفصل فعالية التجريم في مجال الجرائم المعلوماتية عن القواعد الإجرائية التي تكفل تطبيق النصوص العقابية، وتفرض الطبيعة التقنية والعابرة للحدود لهذا النوع من الإجرام تحديات تتجاوز القواعد التقليدية للاختصاص القضائي، وتستلزم آليات خاصة لجمع الأدلة الرقمية وملاحقة الجناة، وقد نظم المشرِّع العُماني هذه الإجراءات عبر مسارات تشريعية توازن بين متطلبات السيادة الوطنية وضرورة الملاحقة الدولية.

ونعرض لذلك في هذا المبحث في ثلاثة مطالب، وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: مواءمة قواعد الاختصاص القضائي مع طبيعة الفضاء المعلوماتي.

المطلب الثاني: مواءمة نظام تسليم المجرمين لمواجهة الجريمة المعلوماتية العابرة للحدود.

المطلب الثالث: آليات التعاون الدولي المستحدثة وتبادل الأدلة الرقمية.

المطلب الأول: مواءمة قواعد الاختصاص القضائي مع طبيعة الفضاء المعلوماتي

من المسلم به أن الجرائم المعلوماتية تتجاوز في كثير من صورها الحدود الإقليمية للدول، فتتوزع عناصرها بين أكثر من دولة، سواء من حيث مكان ارتكاب الفعل، أو عند مرور البيانات عبر الشبكات والأنظمة المعلوماتية، أو في مكان تحقق النتيجة الإجرامية، وانعكس ذلك على قواعد تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث المكان، والاختصاص القضائي بنظر الجريمة المعلوماتية، والقانون الواجب التطبيق عليها، في ظل تعدد الروابط التي قد تنعقد بها ولاية أكثر من دولة على الفعل الواحد.

وتقتضي خصوصية هذا النوع من الجرائم الوقوف على مدى ملاءمة قواعد الاختصاص والقانون الواجب التطبيق، وما إذا كانت النظريات والقواعد العامة تكفي لاستيعابها، أم يلزم إفراد تنظيم يراعي طبيعتها، ويمتد البحث كذلك إلى أنشطة الملاحقة، والتحري، والضبط، والتفتيش خارج الحدود، وما يفرضه ذلك من تعاون دولي للموازنة بين مقتضيات مكافحة الجريمة وحماية السيادة الوطنية (الشوابكة، محمد. (٢٠١٠)، ص ١٣؛ حرب، علي جميل. (٢٠١٥)، ص ١٣٠).

وعليه نعرض في هذا المطلب ثلاثة فروع، فيُخصص الفرع الأول لمبدأ الإقليمية وتحديات تطبيقه على الجرائم المعلوماتية، ويُخصص الفرع الثاني للامتداد العيني والشخصي للاختصاص في القواعد العامة، ويُخصص الفرع الثالث لامتداد الاختصاص القضائي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الفرع الأول: مبدأ الإقليمية المادية وتحديات تطبيقه على الجرائم المعلوماتية

يقوم تحديد نطاق سريان النصوص الجزائية من حيث المكان على مبدأ إقليمية النص الجزائي، إلى جانب الاستثناءات التي ترد عليه، ويقضي هذا المبدأ بخضوع كل جريمة تقع داخل إقليم الدولة لأحكام قانونها الوطني واختصاص قضائها، بصرف النظر عن جنسية الجاني أو المجني عليه (حسني، محمود نجيب. (١٩٨٩) ص ١١٥).

وقد أخذ المشرِّع العُماني بهذا المبدأ في المادة (١٥) من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٨/٧)، فنص على سريان أحكام القانون على كل جريمة ترتكب داخل إقليم الدولة، بما يشمله من الأراضي الخاضعة لسيادتها، والمياه الإقليمية، والفضاء الجوي الذي يعلوهما، وعدّ الجريمة مرتكبة في سلطنة عُمان متى وقع فيها أحد الأفعال المكونة لها، أو تحققت نتيجتها فيها، أو اتجهت الإرادة إلى تحققها داخل الإقليم.

ونستخلص من هذا النص أن الاختصاص المكاني يمتد إلى كل جريمة ترتبط بإقليم الدولة في السلوك الإجرامي أو النتيجة المترتبة عليه، ويجيز ذلك الأخذ بمعيار تحقق النتيجة في الجرائم المعلوماتية متى امتدت آثار الفعل إلى المجني عليهم داخل سلطنة عُمان، وبذلك تتحقق مواجهة حالات تداخل الاختصاص (حبيب، حازم فارس. (٢٠١٦) ص٣٦٩).

غير أننا نلحظ أن تطبيق مبدأ الإقليمية على الجرائم المعلوماتية يثير صعوبة عملية؛ فقد يوجد الجاني في دولة، والمجني عليه في دولة أخرى، وتمر البيانات أو تستضاف الخوادم في دولة ثالثة، وتؤدي هذه الطبيعة العابرة للحدود، إلى جانب الطابع غير المادي للسلوك الإجرامي، إلى صعوبة الاعتماد على مكان ارتكاب الفعل وحده لتحديد الاختصاص الجزائي، وقد يفضي ذلك إلى تنازع في الاختصاص أو إفلات بعض مرتكبي الجرائم المعلوماتية من المساءلة، وهو ما يكشف في نظرنا محدودية مبدأ الإقليمية إذا نُظر إليه بمعزل عن الضوابط القانونية الأخرى المنظمة للجرائم العابرة للحدود (النقبي، جمال محمد، والمصعبي، سلطان محمد. (٢٠٢٣) ص ١٠١).

الفرع الثاني: الامتداد العيني والشخصي للاختصاص في القواعد العامة

استكمالًا لأحكام سريان القانون الجزائي خارج الإقليم؛ استقر الفقه الجزائي على تقرير مبادئ استثنائية تجيز إخضاع بعض الجرائم المرتكبة خارج حدود الدولة للقانون الوطني، ويقوم هذا الامتداد على أساسين رئيسين: أولهما طبيعة المصلحة محل الحماية، ويعرف بالاختصاص العيني، وثانيهما صفة الجاني وجنسيته، ويعرف بالاختصاص الشخصي.

أولًا: الاختصاص العيني (حماية المصالح السيادية): نصت المادة (١٧) من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٨/٧) على سريان أحكام قانون الجزاء على كل من يرتكب خارج سلطنة عُمان جناية تمس أمن الدولة، أو سنداتها المالية، أو تتعلق بتزوير العملة الوطنية أو المحررات أو الأختام الرسمية.

ونرى أن هذا الحكم يستهدف توفير حماية جزائية للمصالح السيادية للدولة متى وقع الاعتداء عليها خارج حدودها. وفي المجال المعلوماتي يوفر النص أساسًا قانونيًا لمساءلة مرتكبي الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الأنظمة المالية أو الأمنية العُمانية، ويبقى نطاق الحماية منصرفًا إلى المصالح العامة للدولة، بما يقتضي الاستناد إلى نصوص أخرى عند وقوع الاعتداء على البيانات أو المصالح الخاصة بالأفراد.

ثانيًا- الاختصاص الشخصي الإيجابي: قررت المادة (١٨) من قانون الجزاء ذاته سريان أحكامه على كل عُماني يرتكب خارج الدولة فعلًا يُعَدّ جناية أو جنحة وفقًا للقانون العُماني، متى عاد إلى سلطنة عُمان، وكان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن سنة.

ونلحظ أن هذا التنظيم يهدف إلى إخضاع المواطن للمساءلة أمام القضاء الوطني عند عودته، اتساقًا مع الاتجاه الذي يقضي بمحاكمته داخل دولته متى تعذر تسليمه، وينصرف هذا الحكم في الجرائم المعلوماتية على المواطن الذي يرتكب جرائم الاحتيال الإلكتروني أو الاستيلاء على البيانات أو اختراق الأنظمة خارج السلطنة، متى توافرت شروط ازدواجية التجريم التي تطلبها القانون.

ثالثًا: مبدأ عالمية النص الجزائي (الاختصاص التكميلي): نصت المادة (٢٠) من قانون الجزاء على سريان أحكامه على كل أجنبي يوجد داخل سلطنة عُمان بعد ارتكابه في الخارج جريمة معاقبًا عليها بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن سنة وفق قانون الدولة التي ارتكبت فيها، متى انتفى طلب تسليمه.

ونرى أن هذا الاختصاص يستند إلى مبدأ التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، بما يحقق عدم إفلات مرتكبي الجرائم من المساءلة عند تعذر تسليمهم. وفي نطاق الجرائم المعلوماتية، يجيز هذا النص للقضاء العُماني محاكمة مرتكبي الجرائم الإلكترونية من غير

العُمانيين الذين يوجدون داخل السلطنة بعد ارتكاب جرائم معلوماتية جسيمة في الخارج، متى توافرت الشروط التي حددها القانون، بما يحول دون اتخاذ إقليم الدولة ملاذًا آمنًا لهم.

الفرع الثالث: امتداد الاختصاص القضائي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

نظرًا إلى أن قواعد الاختصاص الواردة في قانون الجزاء ترتبط بحالات محددة، كحماية المصالح السيادية أو صفة الجاني، فقد اقتضت الطبيعة العابرة للحدود للجرائم المعلوماتية تقرير قواعد خاصة لامتداد الاختصاص القضائي. وتحقيقًا لذلك؛ نص المشرِّع العُماني في المادة (٢) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٦/٦١) على سريان أحكام القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه، ولو ارتكبت كليًا أو جزئيًا خارج سلطنة عُمان، متى أضرت بمصالحها أو بأشخاصها، أو إذا تحققت النتيجة الإجرامية في سلطنة عُمان، أو اتجهت الإرادة إلى تحققها فيها، ولو حالت ظروف التنفيذ دون وقوعها.

ونستخلص من هذا النص أن المشرِّع اعتمد ثلاثة أسس لامتداد الاختصاص القضائي في الجرائم المعلوماتية: أولا، الاختصاص الشخصي السلبي، ويقوم متى ترتب على الجريمة ضرر لحق بأشخاص الدولة، استنادًا إلى صفة المجني عليه، ولو ارتكب السلوك الإجرامي خارج إقليم الدولة، ودون مراعاة لجنسية مرتكبه. ثانيًا، الاختصاص العيني، ويثبت إذا انصب الاعتداء على مصالح سلطنة عُمان، ومن ذلك الجرائم التي تستهدف الأنظمة المعلوماتية الحكومية، أو البنية الأساسية، أو المصالح الاقتصادية. ثالثًا، معيار النتيجة الإجرامية المقصودة، إذ يمتد الاختصاص إلى الحالات التي تتجه فيها إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة داخل سلطنة عُمان، استنادًا إلى عبارة «أو كان يراد لها أن تتحقق فيها ولو لم تتحقق».

ويتسع نطاق هذه القاعدة؛ فيشمل الجرائم التي تستهدف البيانات الخاصة بالمواطنين أو المقيمين في سلطنة عُمان، متى ترتب عليها ضرر داخل الدولة أو اتجه القصد إلى إحداث نتيجتها فيها، ولو وقع السلوك الإجرامي خارج حدودها، ويتأسس هذا التوجه على مبدأ حماية المصالح الأساسية ومبدأ الأثر المباشر؛ إذ تمثل الثقة في المعاملات الرقمية وحماية بيانات الأفراد جزءًا أصيلًا من الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويُسوِّغ ذلك بسط الولاية القضائية الوطنية على هذه الأفعال.

وإعمالًا للنص آنف البيان؛ يرى الباحث أن الهجمات المعلوماتية الموجهة إلى الأنظمة أو الخوادم الموجودة داخل سلطنة عمان تخضع للاختصاص القضائي العُماني، متى ثبت اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة فيها، سواء تحققت النتيجة أم حال دونها سبب خارج عن إرادته.

المطلب الثاني: مواءمة نظام تسليم المجرمين لمواجهة الجريمة المعلوماتية العابرة للحدود

تستلزم ملاحقة الجناة في الجرائم المعلوماتية العابرة للحدود تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى رأسها نظام تسليم المجرمين (عبد الرحمن، توفيق. (٢٠١٥) ص ١٢٧)، وتتطلب هذه الآلية توافر شروط موضوعية وإجرائية تضمن جدية الملاحقة، وتحترم السيادة الوطنية، لا سيما في ظل تباين التشريعات الجزائية في تكييف الأفعال المرتكبة في البيئة المعلوماتية.

ولما كانت هذه الجرائم ترتكب عبر الشبكة الدولية، ظهرت ضرورة تطبيق وسائل دولية ملائمة للتعاون في المجال الجزائي، تستند إلى تشريعات موحدة ومتبادلة (بريشي، بلقاسم وسي ناصر، محمد. (٢٠٢٠) ص ١٠) (النقبي، جمال محمد، والمصعبي، سلطان محمد. (٢٠٢٣) ص ١١٥)، وبناءً عليه؛ نعرض هذا المطلب في ثلاثة فروع، فيتناول الفرع الأول الشروط الموضوعية للتسليم وانطباقها على الجرائم المعلوماتية، ويتناول الفرع الثاني ازدواجية التجريم واختلاف المسميات القانونية، ويُخصص الفرع الثالث لموانع التسليم السيادية وإعمال قاعدة التسليم أو المحاكمة.

الفرع الأول: الشروط الموضوعية للتسليم وانطباقها على الجرائم المعلوماتية

فرضت الجرائم المعلوماتية على الدول تطوير وسائل التعاون الدولي لمواجهة طبيعتها العابرة للحدود؛ فأصبح التعاون الجزائي يعتمد على تبادل المعلومات الرقمية، وتنسيق الإجراءات بين السلطات المختصة، وتوحيد المعايير الفنية لحماية الأنظمة وقواعد البيانات، ونرى أن تطوير البنية المعلوماتية للدول يمثل أحد المقومات الأساسية لتعزيز قدرتها على مكافحة الجرائم المعلوماتية والحدّ من استغلال أنظمتها في الأنشطة الإجرامية (الشوا، محمد سامي. (١٩٩٤) ص ٥٢٠).

وقد نظم المشرِّع العُماني أحكام تسليم المجرمين بموجب قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٠/٤)، واضعًا إطارًا قانونيًا يتوافق مع الالتزامات الدولية ذات الصلة، وربط قبول طلبات التسليم بمجموعة من الشروط الموضوعية، في مقدمتها مكان ارتكاب الجريمة وجسامتها، فنصت المادة (٢) من هذا القانون على أنه: «يجوز التسليم في الأحوال الآتية: ١- إذا ارتكبت الجريمة في أرض الدولة طالبة التسليم، أو كان مرتكبها أحد رعاياها. ٢- إذا ارتكبت الجريمة خارج أرض الدولة طالبة التسليم، وكانت تخل بأمنها أو تمس بمركزها المالي أو بحجية أختامها الرسمية. ويشترط في كل الأحوال أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالسجن مدة لا تقل عن سنة وفقًا لقوانين السلطنة».

ويستفاد من هذا النص أن المشرِّع اشترط حدًا أدنى من جسامة الجريمة لقبول طلب التسليم، حتى يقتصر تطبيق هذا النظام على الجرائم التي تستوجب التعاون القضائي بين الدول، وأخضع طلبات التسليم لرقابة قضائية، إذ تختص محكمة الاستئناف الجزائية في مسقط بالتحقق من استيفاء الشروط القانونية اللازمة لقبول الطلب، وتقدير كفاية الأدلة المقدمة، وذلك وفقًا للمادة (١٢) من قانون تسليم المجرمين ذاته (الغافري، منتصر بن راشد بن علي. (٢٠٢٠) ص ٦٣-٦٥).

وعند تطبيق هذه الأحكام على الجرائم المعلوماتية، يتضح أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (٢٠٢٦/٦١) أخذ بمعيار الجسامة، إذ إن معظم الجرائم المنصوص عليها فيه تدخل في نطاق الجنح المشددة أو الجنايات التي تتجاوز عقوبتها الحد الأدنى اللازم للتسليم، وكذلك يمتد حكم البند الثاني من المادة (٢) إلى الجرائم المعلوماتية التي تستهدف البنية التحتية أو تمسّ المركز المالي للدولة، وهو ما يشمل في نظرنا الهجمات الإلكترونية الموجهة إلى المؤسسات المصرفية والأنظمة البنكية العُمانية متى ارتكبت من خارج سلطنة عُمان.

الفرع الثاني: ازدواجية التجريم في الجرائم المعلوماتية واختلاف المسميات القانونية

يُعَدّ شرط ازدواجية التجريم من الضمانات الأساسية في قوانين تسليم المجرمين، ويقتضي أن يكون الفعل المطلوب التسليم من أجله معاقبًا عليه في كل من الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب إليها التنفيذ، وتتجلى أهمية هذا الشرط في الجرائم المعلوماتية نتيجة اختلاف التشريعات الوطنية في توصيف هذه الجرائم وتسمياتها القانونية، رغم اتفاقها في تجريم السلوك محل الطلب.

ولهذا استقرت الاتفاقيات الدولية والإقليمية على أن العبرة بطبيعة الفعل والعقوبة المقررة له، دون اشتراط التطابق في الوصف أو التسمية القانونية، وقد أكد هذا الاتجاه نص المادة (١٦) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو ٢٠٠٠) (بريشي، بلقاسم وسي ناصر، محمد. (٢٠٢٠) ص ١٦).

ونجد تجسيدًا لهذا المبدأ في قضية Zezev v. United States، التي دارت وقائعها حول اختراق المتهم النظام المعلوماتي لإحدى الشركات في ولاية نيويورك، والدخول إلى البريد الإلكتروني الخاص بإدارتها للحصول على معلومات سرية، ثم مطالبة مدير الشركة بمبلغ مائتي ألف دولار مقابل الامتناع عن نشر واقعة الاختراق، وبعد ضبط المتهم في لندن، تقدمت الولايات المتحدة بطلب تسليمه، وانتهت محكمة الاستئناف إلى تأييد طلب

التسليم، استنادًا إلى أن السلوك المسند إليه يشكل جريمة معاقبًا عليها بموجب المادة الثالثة من قانون إساءة استعمال الحاسوب البريطاني لسنة ١٩٩٠.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن إرسال رسالة إلكترونية توهم بأنها صادرة من شخص معين، مع صدورها في الحقيقة من شخص آخر، يؤدي إلى إدخال بيانات غير صحيحة إلى النظام المعلوماتي، بما يؤثر في سلامة البيانات ومصداقيتها، وعدّت أن هذا السلوك يندرج ضمن الأفعال التي تجرمها المادة (٣/٢/أ) من القانون البريطاني؛ لأن البيانات الإلكترونية تُعَدّ محلًا للحماية القانونية (الرواشدة، سامي والهياجنة، أحمد. (٢٠٠٩) ص ١٥٢-١٥٣).

ونستخلص من هذا الحكم أن شرط ازدواجية التجريم يرتبط بحقيقة السلوك الإجرامي المعروض في طلب التسليم، ولا يتوقف على وحدة التسمية أو الوصف القانوني في التشريعات المقارنة، وينسجم هذا الاتجاه مع أحكام المادة (٢) من قانون تسليم المجرمين العُماني التي تجعل مناط التسليم قيام الفعل المجرم، وتوافر شروطه القانونية، دون ارتباط ذلك بتطابق المسميات القانونية بين الدول.

الفرع الثالث: موانع التسليم السيادية وإعمال قاعدة التسليم أو المحاكمة

رغم الأهمية التي يكتسبها التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين، تحتفظ الدول بقيود تفرضها اعتبارات السيادة وحماية المبادئ الدستورية. وفي هذا الإطار حددت المادة (٣) من قانون تسليم المجرمين العُماني رقم (٢٠٠٠/٤) حالات يمتنع فيها التسليم على سبيل الحصر، فنصت على أنه: «لا يجوز التسليم في الحالات الآتية: ١- إذا كان المطلوب تسليمه عُماني الجنسية. ٢- إذا ارتكبت الجريمة أو أحد الأفعال المكونة لها في أراضي السلطنة. ٣- إذا كان المطلوب تسليمه متمتعًا بالحصانة ضد الإجراءات القانونية في سلطنة عمان... ٥- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو ذات طابع سياسي أو كان التسليم لغرض سياسي».

ونرى أن هذه الموانع تستند إلى اعتبارات تتعلق بحماية السيادة الوطنية، واحترام الضمانات الدستورية، والالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة بحق اللجوء وعدم تسليم المواطنين، ويترتب على تطبيق البند الأول التزام السلطات الوطنية باتخاذ الإجراءات الجزائية تجاه المواطن الذي يرتكب جريمة معلوماتية خارج سلطنة عُمان متى توافرت شروط مساءلته وفقًا للقانون.

أولًا: مانع الجنسية وقاعدة «التسليم أو المحاكمة»: يترتب على حظر تسليم المواطن العُماني، المنصوص عليه في البند (١) من المادة (٣) من قانون تسليم المجرمين، انتقال الاختصاص إلى القضاء العُماني استنادًا إلى قواعد الاختصاص الشخصي الواردة في قانون الجزاء رقم (٢٠١٨/٧)، فتتولى المحاكم العُمانية محاكمة المواطن عن الجريمة المعلوماتية التي ارتكبها خارج سلطنة عُمان متى توافرت الشروط القانونية لذلك، اتساقا مع قاعدة «التسليم أو المحاكمة» التي تقوم عليها الكثير من الاتفاقيات الدولية.

ثانيًا: مانع الجريمة السياسية في البيئة المعلوماتية: يحظر البند (٥) من المادة (٣) ذاتها تسليم المطلوب إذا كانت الجريمة ذات طبيعة سياسية أو كان طلب التسليم يستند إلى غرض سياسي، ونلحظ أن الجرائم المعلوماتية تثير إشكالًا في هذا المجال عندما يتمسك مرتكبوها بأن الدافع إلى أفعالهم كان سياسيًا أو أيديولوجيًا، وهو ما يقتضي التمييز بين الجرائم التي تستهدف التعبير عن مواقف سياسية، وتلك التي تنصرف إلى تحقيق مكاسب مالية أو الاعتداء على المؤسسات المصرفية أو اختراق البيانات الخاصة، إذ تندرج الأخيرة في نظرنا ضمن الجرائم العادية التي تنتفي عنها الصفة السياسية (الشوابكة، محمد. (٢٠١٠) ص ١٣).

ويستمر التعاون الدولي في الجرائم المعلوماتية بعد مرحلة التسليم، فيمتد إلى الجوانب الفنية المرتبطة بتعقب الأدلة الرقمية والتحفظ عليها وتبادلها بين السلطات المختصة، وهو ما يدفعنا إلى بيان الآليات القانونية المنظمة لتبادل الأدلة الرقمية بين الدول.

المطلب الثالث: آليات التعاون الدولي المستحدثة وتبادل الأدلة الرقمية

يرتبط كشف الجريمة وملاحقة مرتكبها ارتباطًا وثيقًا بمكان وقوعها؛ إذ يمثل مسرح الجريمة نقطة الانطلاق في أعمال التحري وجمع الأدلة، وينطبق هذا المفهوم على الجرائم المعلوماتية، مع اختلاف طبيعة مسرحها عن الجرائم التقليدية، فهي تتشكل داخل بيئة رقمية افتراضية، ومع ذلك فإن استعمال الشبكة المعلوماتية يترك آثارًا إلكترونية يمكن تتبعها، كعنوان بروتوكول الإنترنت، ونوع الجهاز المستعمل، ومكان الاتصال، وغيرها من البيانات التي تسهم في تحديد هوية المستعمل وتتبع نشاطه (السعيد، كامل. (٢٠٠٢) ص ٤٦).

الفرع الأول: العقبات الإجرائية في جمع الدليل الرقمي عبر الحدود

تطرح الجرائم المعلوماتية صعوبات في مجال جمع الأدلة وإثباتها، تظهر بوجه خاص في إجراءيْ المعاينة والاستعانة بالخبرة الفنية، فالمعاينة هي انتقال المحقق إلى مكان الجريمة لمشاهدة آثارها وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، وأما الخبرة، فوسيلة فنية يلجأ إليها المحقق حين تتطلب الواقعة رأيًا متخصصًا يتجاوز معرفته (حجازي، عبد الفتاح بيومي. (٢٠٠٧) ص ١٥٨-١٥٩).

وقد اعتاد المشرِّع أن يبني أحكام المعاينة على افتراض وجود مادي محسوس للجريمة، وهو افتراض يصدق على الجرائم التقليدية، لكنه لا يصدق بالقدر نفسه على الجرائم المعلوماتية؛ إذ ينصرف محل المعاينة فيها بصورة حصرية إلى بيانات وأنظمة معلوماتية تتسم بالحساسية وسرعة التغير، مما يتعذر معه استعمال طرائق الضبط المعتادة، ولهذا يستلزم جمع الدليل انتقال محقق أو خبير متخصص لفحص النظام المعلوماتي، واستخراج البيانات من وسائط التخزين، وفحص المراسلات الإلكترونية، وتحليل الرسائل المشفرة عند الحاجة (العنزي، سليمان بن مهجع. (٢٠٠٣) ص ٩٨-٩٩).

وتزداد هذه الصعوبة حين تتجاوز الجريمة حدود الدولة الواحدة؛ إذ يستلزم التتبع متابعة مسار الاتصالات الإلكترونية بدءًا من الجهاز الذي نُفذت منه الجريمة وصولًا إلى جهاز المجني عليه، مرورًا بمزودي الخدمة والجهات الوسيطة في الدول المختلفة (موسى، مصطفى محمد. (٢٠١٠) ص ١٤٣)، وهذه المتابعة الفنية تصطدم في الواقع بإجراءات التعاون القضائي المعتادة، فالإنابات القضائية الدولية تستغرق وقتًا طويلًا بحكم مرورها عبر القنوات الرسمية (عباس، أمين عبد الرحمن. (٢٠١٣) ص ٢٥)، في حين لا يحتاج مرتكب الجريمة المعلوماتية إلا وقتًا قصيرًا لمحو آثار نشاطه (القطاونة، مصعب. (٢٠١٠) ص ٧).

ومن هنا تتأكد الحاجة إلى تعاون سريع مع مزودي خدمات الإنترنت، للحصول على السجلات الإلكترونية قبل أن تُفقد أو تُمحى؛ ذلك أن التأخر في الحصول على هذه البيانات يُفقد الدليل الرقمي قيمته في الإثبات، وقد يحول دون مساءلة مرتكب الجريمة (موسى، مصطفى محمد. (٢٠١٠) ص ٤٨).

الفرع الثاني: التبادل المباشر للبيانات مع الجهات النظيرة

كشفت الطبيعة العابرة للحدود للجرائم المعلوماتية عن حاجة إلى وسائل أسرع وأكثر فعالية في تبادل الأدلة الرقمية، وفي هذا الإطار أرست اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الإجرام الإلكتروني لسنة ٢٠٠١ (اتفاقية بودابست) عددًا من قواعد التعاون الدولي، فألزمت الدول الأطراف بتحديد نقطة اتصال تعمل على مدار أربع وعشرين ساعة، ونصت المادة (٢٩) منها على التزام الدول بالتعاون في مجال المساعدة المتبادلة والحصول على الأدلة، في حين أوجبت المادة (٣٠) الحفاظ السريع على البيانات الإلكترونية المحفوظة (بن عائشة، نبيلة والقينعي، بن يوسف. (٢٠٢٥) ص ٧٠)، وأجازت المادة (٣٢) لأي دولة طرف أن تطلب من دولة أخرى إجراء التفتيش أو الحصول على البيانات الإلكترونية المحفوظة بناءً على طلب متبادل (بن عائشة، نبيلة والقينعي، بن يوسف. (٢٠٢٥) ص ٧٥).

كذلك نظّمت الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة ٢٠١٠، التي صادقت عليها سلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم (٢٠١٥/٥)، هذه المسائل، فألزمت المادة (٣٤) منها الدول الأطراف بتحديد سلطة مركزية مسؤولة عن إرسال طلبات المساعدة المتبادلة وإجابتها وتنفيذها، ونصت المادة (٣٧) على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة، فأجازت لأي دولة طرف طلب الحفاظ السريع على البيانات الإلكترونية المخزنة في إقليم دولة طرف أخرى لمدة لا تقل عن ستين يومًا.

وقد نظم المُشرِّع العُماني هذه المسألة في المادة (٤) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٦/٦١)، فأجاز الحصول على البيانات أو المعلومات الإلكترونية من الجهات النظيرة داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق الضوابط التي حددها القانون، إذ نصت المادة على أنه: «مع عدم الإخلال باختصاصات مركز الدفاع الإلكتروني، يجوز للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة- في حال وجود أسباب كافية بوقوع جريمة تقنية المعلومات- الحصول على البيانات أو المعلومات الإلكترونية من الجهات النظيرة، وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية في سلطنة عُمان وخارجها، بناء على أمر قضائي صادر عن الادعاء العام، أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال».

ويتبين من نص المادة (٤) أن المشرِّع أجاز الحصول على البيانات أو المعلومات الإلكترونية من الجهات النظيرة داخل سلطنة عُمان وخارجها، مع إخضاع هذا الإجراء لإذن صادر من الادعاء العام أو المحكمة المختصة، تحقيقًا للتوازن بين سرعة الوصول إلى الدليل الرقمي وصون الضمانات الإجرائية، بما يعزز حجية الدليل الإلكتروني، ويحدّ من إثارة الدفوع المتعلقة ببطلان إجراءات الحصول عليه، وهو ما ينسجم مع الاتجاه الدولي الداعي إلى الحفاظ السريع على البيانات وتبادلها بين السلطات المختصة.

الفرع الثالث: الموازنة بين متطلبات السيادة الوطنية وضرورات الملاحقة الدولية السريعة

تمتد إجراءات البحث عن الأدلة الرقمية في بعض الجرائم المعلوماتية إلى أنظمة معلوماتية تقع خارج النظام محل الاشتباه، أو توجد في دول أخرى، وهو ما يرتبط بحدود مشروعية هذه الإجراءات وبحماية الخصوصية المعلوماتية (حجازي، عبد الفتاح بيومي. (٢٠٠٦) ص١٤). ويختلف الضبط في البيئة الرقمية عن الضبط في الجرائم التقليدية؛ إذ ينصبّ في البيئة الرقمية على البيانات والبرامج والمعطيات الإلكترونية، وهي عناصر يسهل تعديلها أو إتلافها أو إخفاؤها، مما يقتضي تحديد حدود الضبط المعلوماتي، ومدى جواز المساس بالبيانات المتعلقة بأشخاص آخرين أو المشمولة بالسرية (حجازي، عبد الفتاح بيومي. (٢٠٠٧) ص١٤٨).

وأخذ المشرِّع العُماني بهذه الاعتبارات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (٢٠٢٦/٦١)؛ فأقرّ مجموعة من الضمانات الإجرائية والجزائية التي تكفل التوازن بين حماية السيادة الوطنية وفاعلية التعاون الدولي.

أولًا- الضمانات الإجرائية في جمع الدليل الرقمي: منح المشرِّع في المادة (٣) من هذا القانون صفة الضبطية القضائية لفئة من الموظفين الفنيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بما يضمن مباشرة إجراءات المعاينة والفحص الفني وجمع الأدلة الرقمية بواسطة كوادر متخصصة.

ثانيًا- ضمانات فاعلية الإثبات في الضبط والتفتيش المعلوماتي: حرص المشرِّع على صون الأدلة الرقمية من الإخفاء أو العبث؛ فنصّ في المادة (١٤) من القانون ذاته على معاقبة كل من أخفى أو امتنع عن تقديم الرموز السرية الخاصة بوسائل تقنية المعلومات المستعملة في ارتكاب الجريمة أو تسهيلها إلى مأموري الضبط القضائي، وقررت المادة (١٥) العقوبة لكل من أخفى

الأدلـة الرقمية، أو امتنع عن تقديمهـا، أو عبث بها إذا كان مسؤولًا عن حفظها أو حيازتها (سبع، زيان، والمفتي، سلمى. (٢٠٢٥) ص٧٦٢).

ونرى أن هذه الأحكام تسهم في حماية سلامة الدليل الرقمي والمحافظة على سلسـلة العهـدة الخاصة به؛ إذ يوفر إسـناد إجراءات الضبط إلى المختصين الضمانات الفنية اللازمة، ويعزز تجريـم إخفاء الأدلة، أو الامتناع عن تقديم وسائل الوصول إليها موثوقية الأدلة الرقمية، وهو ما يدعم التعاون مع السـلطات الأجنبية عند تبادل الأدلة في إطار الملاحقة الدولية للجرائم المعلوماتية.

الخاتمة

تناولت هذه الدراسة فلسفة التشريع الجزائي العُماني، ومواءمـة التطبيـق في مواجهـة الجرائـم المعلوماتية، متخذين من جرائم الاحتيال المالي المعلوماتي أنموذجًا. وانطلقنا من الطبيعـة الخاصة للجريمة المعلوماتية، وما ترتبه من مسائل قانونية تتعلق بمحل الحماية الجزائية، وصور السـلوك الإجرامي، والقواعد التي تحكم تطبيق النصوص الجزائية في البيئة المعلوماتية.

وقد استُعْرِضَت الاتجاهات الفقهية المتعلقة بالطبيعة القانونيـة للمعلومات، وأثرهـا في تحديد محل الحماية الجزائيـة، وانتهينا إلى أن القيمة الاقتصادية للمعلومات تمثـل الأسـاس الذي تقـوم عليـه الحمايـة الجزائية، بمراعاة أن المعلومات أصبحت عنصرًا ماليًا في كثير من المعاملات الرقمية.

وبحثنـا كذلك مدى انطباق القواعـد العامة الواردة في قانون الجزاء على جرائم الاحتيال المالي المعلوماتي، ثم بحثنا الأحكام الخاصة التـي قررها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لصور الاسـتيلاء والاحتيال التي تحـدث باسـتعمال الأنظمة المعلوماتيـة، وتناول البحث أيضًـا الحمايـة الجزائية لوسـائل الدفـع الإلكترونية، والتنظيم التشريعي للجماعات الإجرامية التي تسـتعمل الوسائل التقنية في ممارسة نشاطها.

ثم اتجه البحث إلى دراسـة مواءمة التطبيق بواسطة قواعد الاختصاص القضائي، وأحكام تسـليم المجرمين، والتعـاون الدولي، والأدلـة الرقمية، ارتباطًـا بالطبيعة العابرة للحدود التي تتسم بها الجرائم المعلوماتية.

وتـبين لنـا مـن موضوعـات البحـث أن الأحكام الموضوعيـة تحـدد نطاق الحمايـة الجزائيـة للجرائم المعلوماتيـة، في حين تنظـم الأحـكام الإجرائية كيفية تطبيق هذه الحماية بفضل قواعد الاختصاص، والإثبات، والتعـاون الدولي، وبهـذا جمعنا بين فلسـفة التشريع ومواءمـة التطبيـق في مواجهـة الجرائـم المعلوماتية، متخذين من جرائم الاحتيال المالي المعلوماتي أنموذجًا.

نتائج البحث

أسفرت الدراسة عن النتائج الآتية:

١. يعتمد المشرِّع الـعُماني نهجًا مزدوجًا في مواجهة الجرائم المعلوماتيـة، يقوم على إفـراد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (٢٠٢٦/٦١) بنصوص خاصة تراعـي الطبيعة الفنية لهذه الجرائـم، مع بقاء القواعد العامـة في قانون الجزاء رقم (٢٠١٨/٧) واجبة التطبيق فيما لم يرد بشـأنه نص خاص، وهو ما يفسر عدم وضع المشرِّع تعريفًـا تشريعيًا جامعًا للجريمـة المعلوماتية؛ إذ يمنـح هذا الخيـار مرونة تشريعية وقضائية تسـتوعب الصور المسـتحدثة للسـلوك الإجرامي دون حصرها في تعريف مغلق قد يخرج بعضها من نطاق التجريم.

٢. إن اختلاف الركن المادي للاحتيال المعلوماتي عن صورتـه التقليديـة في المادة (٣٤٩) من قانون الجزاء لا يمثل قصـورًا تشريعيًا، وإنما هو أثـر طبيعي لاختلاف محل الاعتداء بين الجريمتين؛ فقد بادر المشرِّع بتنظيم صور الاستيلاء والاحتيال والتزوير المعلوماتي في المواد: (١٦) و(١٧) و(١٨) مـن قانـون مكافحـة جرائم تقنية المعلومـات، مشترطًا فيها القصـد الجزائي الخاص، بما يحقق دقة التكييف الجزائي، ويكمل نطاق الحماية الذي يوفره النص العام.

٣. رجح البحث الاتجاه الفقهي القائل بأن للبيانات والمعلومات الإلكترونية قيمة اقتصادية مستقلة عن الدعامة المادية التي تحفظ عليها، وهو الأساس الذي تقوم عليه صلاحيتها لأن تكون محلًا للحماية الجزائية في جرائم الاحتيال ووسائل الدفع الإلكترونية على حد سواء.

٤. وفّر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حماية جزائية متدرجة لوسائل الدفع الإلكترونية عبر المواد: (٥٢) و(٥٣) و(٥٤)، تمتد من تجريم مجرد الاستحواذ على بياناتها إلى تجريم استغلالها وتزويرها الفعلي، وتبنى كذلك سياسة تجريم وقائي في المادة (١٢) تشمل الحيازة أو الإنتاج أو التداول لأدوات الاختراق وبرامجه قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

٥. تمتد أحكام الجريمة المنظمة الواردة في المواد: (١٤٦-١٥٠) من قانون الجزاء، فتشمل التنظيمات الإجرامية التي تدير نشاطها عبر الوسائل الإلكترونية، إلى جانب التنظيم الخاص الذي أوردته المادة (٥٥) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للجماعات الإجرامية الرقمية، بما يحقق تكاملًا بين القواعد العامة والخاصة في هذا الشأن.

٦. أرسى المشرِّع العُماني في المادة (٢) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أسسًا ثلاثة لامتداد الاختصاص القضائي في الجرائم المعلوماتية، هي الاختصاص الشخصي السلبي، والاختصاص العيني، ومعيار النتيجة الإجرامية المقصودة، بما يتيح مواجهة الطابع العابر للحدود لهذه الجرائم بمرونة أوسع من القواعد العامة للاختصاص الإقليمي.

٧. يتحقق التوازن بين متطلبات السيادة الوطنية ومقتضيات التعاون الدولي عن طريق إعمال قاعدة «التسليم أو المحاكمة» عند امتناع تسليم المواطن العُماني، وعن طريق اعتماد معيار حقيقة السلوك الإجرامي - لا تطابق المسميات القانونية - أساسًا لتوافر شرط ازدواجية التجريم، وكذلك يسهم النص الخاص بالحصول على البيانات من الجهات النظيرة في المادة (٤) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في تسريع الحصول على الأدلة الرقمية قبل زوالها.

التوصيات

في ضوء النتائج التي انتهى إليها البحث نضع التوصيات الآتية:

١. نوصي المشرِّع العماني وضع تنظيم إجرائي أكثر تفصيلًا للأدلة الرقمية، يتناول بدقة إجراءات ضبطها، وحفظها، وفحصها، ونقلها، وآلية التعامل معها طوال مراحل الدعوى الجزائية، نظرًا لاختلاف طبيعتها عن الأدلة التقليدية.

٢. ندعو الجهات المعنية إلى إقرار قواعد إجرائية لتطبيق المادة (٤) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتنظيم تبادل البيانات الإلكترونية محليًا ودوليًا، بالتزامن مع تعديل قانون تسليم المجرمين رقم (٢٠٠٠/٤) بالاكتفاء بجوهر السلوك في شرط «ازدواجية التجريم» دون اشتراط تطابق المسميات، لتسهيل الملاحقة وإجراءات التسليم.

٣. نقترح استحداث نصوص قانونية تُلزم المؤسسات المالية والمصرفية بتوفير آليات إبلاغ فوري واستجابة تقنية سريعة بالتعاون مع جهات التحقيق، لضمان تتبع الأموال المتحصلة من الاحتيال المعلوماتي وتجميدها قبل تحويلها أو إخفائها دوليا.

٤. تكثيف التدريب التقني والقانوني للكوادر القضائية والأمنية لضمان التطبيق السليم للقانون في التعامل مع الجرائم المعلوماتية والأدلة الرقمية.

قائمة المراجع

أولًا- المراجع العامة:

١. الجبور، محمد. (٢٠١٢). الوسيط في قانون العقوبات - القسم العام. دار وائل، عمّان.

٢. حسني، محمود نجيب. (١٩٧٢). شرح قانون العقوبات القسم الخاص. دار النهضة العربية، القاهرة.

٣. حسني، محمود نجيب. (١٩٨٩). شرح قانون العقوبات القسم العام. دار النهضة العربية، القاهرة.

٤. حسـني، محمود نجيـب. (٢٠٠٦). النظرية العامة للقصد الجنائي. دار النهضة العربية، القاهرة.

٥. سرور، أحمد فتحي. (٢٠٠٤). الوسـيط في قانون العقوبات - القسم العام. دار الشروق، القاهرة.

٦. المرصفـاوي، حسـن صـادق. (١٩٩١). قانـون العقوبات الخاص. منشأة المعارف، الإسكندرية.

٧. نجم، محمـد صبحي. (٢٠١٠). قانـون العقوبات القسم الخاص. دار الثقافة، عمّان.

ثانيًا- المراجع المتخصصة:

١. إبراهيـم، خالـد ممـدوح. (٢٠٠٩). الجرائـم المعلوماتية. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.

٢. الجنيهي، منير والجنيهي، ممدوح. (٢٠٠٦). جرائم الإنترنت والحاسـب الآلي ووسائل مكافحتها. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.

٣. الجنيهي، مـنير. (٢٠٠٦). البنوك الإلكترونية. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.

٤. حجـازي، عبـد الفتـاح بيومـي. (٢٠٠٤). جرائم الكمبيوتر والإنترنت. دار الكتب القانونية، مصر.

٥. حجـازي، عبـد الفتاح بيومـي. (٢٠٠٦). مكافحة جرائـم الكمبيوتـر والإنترنـت. دار الفكـر الجامعي، الإسكندرية.

٦. حجـازي، عبد الفتـاح بيومـي. (٢٠٠٧). التجارة الإلكترونية وحمايتهـا القانونية: الكتاب الثاني الحماية الجنائية لنظام التجارة الإلكترونية. دار الكتب القانونية، القاهرة.

٧. حجـازي، عبد الفتاح بيومي. (٢٠٠٨). التزوير في جرائم الكمبيوتر والإنترنت. دار الكتب القانونية، مصر.

٨. حرب، علي جميل. (٢٠١٥). نظام تسليم واسترداد المطلوبين في القانـونين الدولي والوطني. منشـورات الحلبي الحقوقية، لبنان.

٩. الحسـيني، عمر فاروق. (١٩٩٥). المشكلات الهامة في الجرائـم المتصلة بالحاسـب الآلي وأبعادها الدولية. دار النهضة العربية، القاهرة.

١٠. الدسـوقي، محمـد. (٢٠٠٣). الحمايـة الجنائية لسرية المعلومات. دار الفكر العربي، القاهرة.

١١. رسـتم، هشـام محمد. (١٩٩٩). جرائم الحاسب المستحدثة. دار الكتب القانونية، مصر.

١٢. الزعبي، جلال والمناعسة، أسامة. (٢٠١٣). جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونية. دار الثقافة، عمّان.

١٣. السـعيد، كامـل. (٢٠٠٢). جرائـم الكمبيوتـر والجرائـم الأخرى في مجـال تكنولوجيا المعلومات. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان.

١٤. سلامة، محمد عبد الله. (٢٠٠٧). موسوعة جرائم المعلوماتية - جرائم الكمبيوتر والإنترنت. المكتب العربي الحديث، الإسكندرية.

١٥. الشـوا، محمد سـامي. (١٩٩٤). ثـورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات. دار النهضة العربية، القاهرة.

١٦. الشوابكة، محمد. (٢٠١٠). جرائم الحاسب الآلي والإنترنت. دار الثقافة، عمّان.

١٧. الصـغير، جميل عبد الباقـي. (٢٠١٠). الجرائم الناشـئة عـن اسـتخدام الحاسـب الآلي. دار النهضة العربية، القاهرة.

١٨. عبابنة، محمود أحمد. (٢٠٠٥). جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية. دار الثقافة، عمّان.

١٩. عبـاس، أمين عبـد الرحمـن. (٢٠١٣). الإنابات القضائيـة في مجال الإجـراءات الجنائيـة. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.

٢٠. عبـد الرحمن، توفيق. (٢٠١٥). التعاون القضائي الـدولي في المجـال الجنـائي في العالم العـربي. دار

النهضة العربية، القاهرة.

٢١. عبد اللاه، أحمد هلالي. (٢٠٠٣). الجوانب الموضوعية والإجرائية لجرائم المعلوماتية. دار النهضة العربية، القاهرة.

٢٢. عبد الله، عبد الله عبد الكريم. (٢٠١١). جرائم المعلوماتية والإنترنت. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.

٢٣. عفيفي، كامل عفيفي. (٢٠١٠). جرائم الكمبيوتر. دار النهضة العربية، القاهرة.

٢٤. العريان، محمد علي. (٢٠٠٩). الجرائم المعلوماتية. دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.

٢٥. قشقوش، هدى حامد. (١٩٩٢). جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن. دار النهضة العربية، القاهرة.

٢٦. قشقوش، هدى حامد. (٢٠٠٠). جرائم الحاسب الآلي. دار النهضة العربية، القاهرة.

٢٧. قورة، نائلة عادل. (٢٠١٢). جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.

٢٨. المومني، نهلا عبد القادر. (٢٠١٢). الجرائم المعلوماتية. دار الثقافة، عمّان.

٢٩. موسى، مصطفى محمد. (٢٠١٠). دليل التحري عبر شبكة الإنترنت. دار الكتب القانونية، مصر.

ثالثًا- الرسائل العلمية:

١. سعيداني، نعيم. (٢٠١٣). آليات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري. رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي وزو.

٢. العنزي، سليمان بن مهجع. (٢٠٠٣). وسائل التحقيق في جرائم نظم المعلومات. رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.

٣. الغافري، منتصر بن راشد بن علي. (٢٠٢٠). إجراءات تسليم المجرمين في التشريع العُماني على ضوء الاتفاقيات الدولية. رسالة ماجستير، جامعة الإسراء الخاصة، عمّان، الأردن.

رابعا- المقالات والمجلات والبحوث العلمية:

١. إبراهيم، منى غازي حسان. (٢٠٢٥). فعالية السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المعلوماتية. مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة، (٤٥).

٢. الزاملي، ماجد أحمد. (٢٠٢١). الجرائم التي تترتب عن إساءة استخدام الحاسوب. الحوار المتمدن، العدد (٦٨٤٦).

٣. بريشي، بلقاسم وسي ناصر، محمد. (٢٠٢٠). التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين - دراسة تحليلية على ضوء الاتفاقيات الدولية. مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، ٤(١).

٤. بن عائشة، نبيلة والقينعي، بن يوسف. (٢٠٢٥). الجهود الدولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية. مجلة سوسيولوجيا الجريمة للبحوث والدراسات في الظواهر الإجرامية، ٦(١).

٥. حبيب، حازم فارس. (٢٠١٦). تسليم المجرمين وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء.

٦. حسن، عبير حمدي والزنبقي، روان عمار. (٢٠٢٥). الإنترنت العميق: مساحات الخطر وإستراتيجيات المكافحة. مجلة البحوث الفقهية والقانونية، (٤٨).

٧. الرواشدة، سامي والهياجنة، أحمد. (٢٠٠٩). مكافحة الجريمة المعلوماتية بالتجريم والعقاب. المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، جامعة مؤتة.

٨. سبع، زيان والمفتي، سلمى. (٢٠٢٥). الجريمة المنظمة والجهود الدولية لمكافحتها. مجلة أبحاث، ٦(١).

٩. الشوا، محمد سامي. (١٩٩٣). الغش المعلوماتي

كظاهرة إجرامية مستحدثة. بحث في مؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة.

١٠. عبد الجليل، رجاء. (٢٠٢٥). ظاهرة الاحتيال المعلوماتي: مساهمة في مقاربة التأصيل النظري. مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والاقتصادية، (٤٠).

١١. عبد الحميد، رويده سليم. (٢٠٢٤). المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال الإلكترونية في التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية. المجلة القانونية، ١٤.

١٢. الفيل، علي عدنان. (٢٠١٢). جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني. مجلة الحقوق، الكويت.

١٣. القطاونة، مصعب. (٢٠١٠). الإجراءات الجنائية الخاصة في الجرائم المعلوماتية. بحث مقدم لشبكة قانوني الأردن.

١٤. القهوجي، علي عبد القادر. (٢٠٠٠). الحماية الجنائية للبيانات المعالجة إلكترونيًا. مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، جامعة الإمارات.

١٥. المطردي، مفتاح بو بكر. (٢٠١٢). الجريمة الإلكترونية. المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية، السودان.

١٦. معاشي، سميرة. (٢٠١١). ماهية الجريمة المعلوماتية. مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.

١٧. نعناع، فاطمة. (١٩٩٨). قنبلة إلكترونية في بريد الجامعة. مجلة إنترنت العالم العربي، (٧).

١٨. النقبي، جمال محمد، والمصعبي، سلطان محمد. (٢٠٢٣). التعاون الوطني والدولي في الجرائم الإلكترونية: المشكلات والحلول. مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية.

خامسًا- القوانين والمراسيم السُّلطانية (مع الجريدة الرسمية):

١. قانون الجزاء العُماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ لسنة ٢٠١٨، المنشور في الجريدة الرسمية رقم ١٢٢٦، بتأريخ ١٤ يناير ٢٠١٨.

٢. قانون تسليم المجرمين العُماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ لسنة ٢٠٠٠، المنشور في الجريدة الرسمية رقم ٦٦٤، بتأريخ ١ فبراير ٢٠٠٠.

٣. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العُماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٦، المنشور في الجريدة الرسمية رقم ١٦٥١، بتأريخ ٧ يونيو ٢٠٢٦.